长江财险成立 15 周年职工专业技能大赛
非车险知识竞赛题库

单项选择题 共 150 题

1. 某企业投保财产综合险，保险金额为 800 万元，出险时保险标的的重置价值为 1,000 万元。因火灾导致部分损失 200 万元，若不考虑免赔额，保险人应赔偿（ ）。

A. 200 万元

B. 160 万元

C. 250 万元

D. 100 万元

【正确答案】B

【解析】本案属于不足额投保（保额 800 万 \< 保险价值 1000 万），发生部分损失应按比例赔偿方式计算：赔偿金额 = 损失金额 × (保险金额 / 保险价值) = 200 × (800 / 1000) = 160 万元。

2. 某企业投保雇主责任险，雇员张某在工作时间突发心脏病，在岗位上当场死亡。根据标准雇主责任险条款及工伤认定条例，该起事故保险人应（ ）。

A. 拒赔，属于员工自身疾病

B. 正常赔付，视同工伤属于雇主法定赔偿责任

C. 仅赔偿医疗费用，不赔死亡伤残

D. 赔付 50%互谅互让

【正确答案】B

【解析】工伤保险条例第十五条明确规定“在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤”。雇主责任险承保雇主依据法律应承担的工伤补偿责任，故应予承担。

3. 建筑工程一切险（CAR）中，对于工地内的“工程本体”通常采用的免赔额形式是（ ）。

A. 仅适用绝对免赔额

B. 仅适用相对免赔额

C. 绝对免赔额与免赔率两者以高者为准

D. 没有任何免赔额

【正确答案】C

【解析】工程险实务中，自然灾害或意外事故导致的财产损失风险大，工程本体普遍设定“绝对免赔额与损失金额一定百分比的绝对免赔率，二者以高者为准”的免赔方式。

4. 团体人身意外伤害保险核保中，最核心的核保评级依据是（ ）。

A. 被保险人的年龄和性别

B. 被保险人的身体健康状况

C. 被保险人所属的职业/工种等级

D. 被保险人的财务资产状况

【正确答案】C

【解析】意外险遵循"职业分类风险"原则，风险高低主要取决于职业暴露危险程度，而非健康状况。

5. 某商场投保公众责任险，保单设定每次事故责任限额 100 万元，累计责任限额 500 万元，无免赔额。某日商场天花板掉落砸伤顾客三人，分别造成医药及赔偿费用 40 万、50 万、30 万元，保险人最终赔付总额为（ ）。

A. 120 万元

B. 100 万元

C. 50 万元

D. 90 万元

【正确答案】B

【解析】本次事故为同一事故因由造成的第三者损害，受"每次事故责任限额"限制，三人总损失 120 万超过每次事故限额 100 万，故最高赔付 100 万元。

6. 在财产保险核保实务中，PML 通常是指（ ）。

A. 最大可能损失

B. 可能最大损失（Probable Maximum Loss）

C. 正常损失预期

D. 纯风险损失率

【正确答案】B

【解析】PML 代表"Probable Maximum Loss（可能最大损失）"，指在正常灭火设施与救灾力量介入下合理预估的最大损失幅度。

7. 根据非车险条款通则，被保险人故意制造保险事故的，保险人有权（ ）。

A. 拒绝赔偿，不退还保费，并解除合同

B. 拒绝赔偿，但必须退还未满期净保费

C. 协商赔偿 30%后解除合同

D. 必须等待法院判决才能拒赔

【正确答案】A

【解析】《保险法》第二十七条规定：投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除合同，不承担赔偿或者给付保险金的责任；不退还保险费。

8. 在确定财产保险标的"保险价值"的方式中，投保时双方约定固定价值作为保险价值并在保单中载明的保单形式是（ ）。

A. 不定值保险

B. 定值保险

C. 重复保险

D. 共同保险

【正确答案】B

【解析】定值保险是指合同各方当事人在订立合同时约定标的的确定价值并载明于合同中，出险全损时直接按约定保额赔偿；古玩、字画、船舶等常用定值保险。

9. 安装工程一切险对于旧设备的承保限制通常非常严格，若接受承保，条款一般约定（ ）。

A. 不承保任何试车期责任，且仅按折旧后实际价值承保

B. 旧设备按照全新购置价承保并免除免赔额

C. 自动包含超负荷运行损坏责任

D. 试车期内发生损失由保险人全额无条件买单

【正确答案】A

【解析】旧机器设备由于金属疲劳隐患，核保实务中严禁或审慎承保考核试车期；承保财产损失必须扣减折旧，通常特约剔除试车考核责任。

10. 某大型商场投保公众责任险，保单包含"电梯责任附加险"。某日商场扶梯因机械卡阻发生急停，导致 3 名顾客摔倒受伤。该起事故在保险责任认定上属于（ ）。

A. 属于特种设备自身质量问题，保险人拒赔

B. 属于不可抗力，商场无过错不赔

C. 属于承保范围，保险人按电梯责任险及主险约定负责赔偿顾客医疗及伤残费用

D. 必须由电梯维保公司先赔，保险人拒赔

【正确答案】C

【解析】商场作为运营使用单位对乘梯顾客负有法定安全保障义务。机械故障急停致伤属于典型的公共场所意外致人损害，属于电梯附加险/公众责任险责任。

11. 某劳务派遣公司为其员工投保雇主责任险，用工单位为某物流公司。员工在物流公司卸货时因货架倒塌砸伤。关于保单被保险人及理赔主体的核保实操，下列说法最规范的是（ ）。

A. 只能将劳务派遣公司列为被保险人

B. 必须将用工单位与劳务派遣公司列为共同被保险人，以全面防范追偿纠纷

C. 劳务派遣员工无法投保雇主责任险

D. 物流公司享有赔偿金受领权，无需提供用工证明

【正确答案】B

【解析】劳务派遣模式下，劳动关系在派遣单位，用工管理在实际用工单位。核保规范通常要求将派遣单位和实际用工单位列为"联合被保险人"，以防范追偿扯皮。

12. 在产品责任险核保中，"溯及期（Retroactive Date）"通常出现在何种承保基础的保单中？（ ）

A. 期内发生制

B. 期内索赔制

C. 定值承保制

D. 实际损失制

【正确答案】B

【解析】期内索赔制（Claims-made）保单为防止倒签单及承保前已发生的未知潜伏事故，必须设定"溯及期"，保险人仅对溯及日之后制造/销售且在保期内首次索赔的事故负责。

13. 进出口海洋货物运输保险中，以伦敦保险协会货物条款（ICC）为例，保障范围最窄的险种是（ ）。

A. ICC (A)

B. ICC (B)

C. ICC (C)

D. 恶意损害险

【正确答案】C

【解析】ICC 条款中，ICC(A)采用一切险模式，ICC(B)为主要列明责任险，ICC(C)保障范围最窄，主要负责重大意外灾难及共同海损。

14. 某企业投保国内公路货运险，运送精密机床，保单约定保险金额 100 万元。运输途中货车与侧面车辆刮擦侧翻，精密机床受损严重。经第三方检测，残值为 20 万元，修复需花费 90 万元。该损失在实务上应认定为（ ）。

A. 实际全损

B. 推定全损（Constructive Total Loss）

C. 部分损失中的轻微损失

D. 共同海损

【正确答案】B

【解析】修复费用 90 万元加上残值已超过或基本等同于标的原价值，为了避免全损所需花费的修理费用超过其保险价值，构成推定全损。

15. 下列财产中，在企业财产保险中通常属于“不可保财产”（无论如何加费均不得承保）的是（ ）。

A. 厂区内的金银珠宝、古玩字画

B. 土地、矿藏、水资源等自然资源及非法建筑物

C. 露天堆放的煤炭原材料

D. 厂区内的道路、围墙

【正确答案】B

【解析】土地、矿藏价值无法用货币计量；非法违章建筑违反法律强制性规定，缺乏合法保险利益，属于绝对不可保财产。

16. 投保人申报财产险保额时，蓄意将市场价值仅 500 万元的老旧生产线，按 2,000 万元的高额保额投保，企图通过制造或等待火灾获取巨额赔偿。该行为在保险法上被定义为（ ）。

A. 足额保险

B. 恶意超额保险，超过标的价值的部分无效

C. 定值保险，必须全额按 2000 万赔偿

D. 善意重复保险

【正确答案】B

【解析】《保险法》第五十六条规定：保险金额不得超过保险价值。超过保险价值的，超过部分无效。基于欺诈故意实施的超额保险，不仅超出部分无效，若故意制造事故还涉嫌保险诈骗罪。

17. 特种设备责任保险主要承保的特种设备不包括下列哪项？（ ）

A. 锅炉与压力容器

B. 场（厂）内专用机动车辆（如叉车）

C. 客运索道与大型游乐设施

D. 在公路上正常行驶的重型自卸货车

【正确答案】D

【解析】在公路公共道路上行驶的货车属于道路交通机动车，适用机动车交通事故责任强制保险及商业车险管辖，非特种设备目录范畴。

18. 某五星级酒店投保公众责任险，客人在客房浴室洗澡时因防滑地垫老化移位摔倒导致髋骨骨折，该责任认定（ ）。

A. 客人自己不小心，酒店无责

B. 酒店未尽合理安全保障义务，属于公众责任险赔付范围

C. 属于个人体质问题，按意外医疗险通融

D. 属于第三方地垫生产厂家缺陷，酒店免责

【正确答案】B

【解析】宾馆、商场等公共场所的经营者，未尽到安全保障义务造成他人损害的，应当承担民事侵权责任，公众责任险负责赔付。

19. 某公司投保展览会责任险，在布展期间，参展商委托的搭建工人从脚手架上跌落摔伤。若保单未扩展雇主责任条款，该搭展工人的伤亡（ ）。

A. 属于展览会责任险的当然承保对象

B. 通常属于除外责任，因为布展施工人员属于现场作业雇佣人员而非纯粹公众第三者

C. 自动转换为团体意外险

D. 由展馆物业保洁人员承担

【正确答案】B

【解析】展览会责任险保障参观公众及普通第三者；施工搭建人员属于作业雇佣人员，在保单通用条款中被排除在“第三者”之外，需投保建工意外险或雇主险。

20. 某化工厂因反应釜超压发生恶性爆炸，厂房被毁且强酸废液泄漏污染了厂区外饮用水河流。环保部门责令紧急清污产生清污费用 200 万元。若该化工厂投保了标准财产综合险但未投保任何附加险，该 200 万元清污费（ ）。

A. 属于施救费用，全额赔付

B. 属于除外责任中的“各种污染引起的清理或惩罚性费用”，除特别附加承保外不予赔付

C. 由财产险赔付 50%

D. 自动转入公众责任险赔偿

【正确答案】B

【解析】财产综合险与一切险主险均将“环境污染引起的任何费用与责任”列为通用除外责任，施救费用仅限于防止受保财产本体损失扩大的费用，环境清污费需额外投保环污险或特定清污扩展条款。

21. 在财产险业务核保中，面对木材加工厂、家具制造厂等高火灾荷载企业，核保人最通常采取的风险控制手段不包括（ ）。

A. 提高免赔额并设定防尘防爆风控前提条件

B. 严格控制单厂区承保限额并运用再保险分保排期

C. 要求必须投保“地震扩展条款”以提升保费

D. 增加除尘设备定期保养及现场动火作业特约批条

【正确答案】C

【解析】木材家具企业的威胁是粉尘爆炸与火灾高荷载，承保手段集中在防火、除尘、防爆电气、提高免赔与再保排期；强制加保地震险与火灾风控无直接关联。

22. 某机械加工厂投保雇主责任险，雇员李某在操作冲床时，因擅自拆除安全防护光栅且违章单手进模取件，导致右手 4 根手指被轧断。对此起事故，保险公司处理意见应为（ ）。

A. 因属于李某严重违章操作，属于故意自残，完全拒赔

B. 属于工伤事故，虽有违章但非故意自残自杀，保险人应依照条款正常赔偿伤残金

C. 按照李某过错程度扣减 50%赔偿款

D. 保险公司只赔偿医药费，伤残金由李某自己承担

【正确答案】B

【解析】工伤赔偿法理实行“无过错责任原则”，除故意犯罪、醉酒或自残自杀外，职工因工作原因即使违章操作导致伤残，仍属于工伤，雇主负有法定赔偿义务，雇主险应予承担。

23. 某餐饮企业投保餐饮业场所公众责任险，附加“火灾及爆炸第三者责任条款”。厨房因员工忘关燃气发生爆炸，炸坏了隔壁药店门面玻璃及药品。该项损失（ ）。

A. 属于餐饮场所内部事故，邻居损失不赔

B. 属于外溢的第三者财产损失，属于该附加险承保责任

C. 必须由燃气供应公司承担

D. 属于地震地陷免责条款

【正确答案】B

【解析】餐饮场所火灾爆炸外溢波及相邻商户或过往行人，是餐饮公众责任险的核心理赔场景，属于标准的第三者财产责任赔偿范畴。

24. 某化工厂投保雇主责任险，附加了“第三者责任条款”。在生产过程中反应釜废气净化系统故障，排出刺激性气体致使厂区外数位居民住院。关于居民的医疗费及误工赔偿，下列处理正确的是（ ）。

A. 雇主责任险完全不负责厂外公众损失，拒赔

B. 属于附加第三者责任条款的保障责任，应在约定限额内核定赔付

C. 转由当地社保统筹基金兜底

D. 必须由操作反应釜的工人个人自费赔偿

【正确答案】B

【解析】雇主险通过特约附加第三者责任条款后，兼具了场所意外造成外部公众损害的保障功能，外泄气体侵害外部居民健康属于该附加责任赔付情形。

25. 在安装工程一切险中，“考核期/试车期（Testing Period）”的起讫时间节点通常是（ ）。

A. 从工程动工打桩开始计算

B. 从第一台机器设备运抵工地现场之日起计算

C. 从机器设备安装完毕并开始引入动力进行单机或联动负荷调试之日起计算

D. 必须等待整体工程完全竣工验收颁发证书之后才开始计算

【正确答案】C

【解析】试车期的起点是机械或电气设备开始进行冷态、热态空负荷或带负荷运转测试之时；到合同约定测试期满或正式投产移交时终止。

26. 某精密仪器制造公司为其高精尖光刻零部件投保国内陆运货物运输险，若要防范因路面颠簸但未发生翻车撞车导致的精密仪器内部元件失灵损坏，核保人应建议其加保（ ）。

A. 罢工、暴动险

B. 碰损、破碎险或震动颠簸特定扩展条款

C. 仓至仓条款

D. 海关查验延误险

【正确答案】B

【解析】普通陆运险只保碰撞、翻车导致的整件损坏；车辆外观完好但颠簸导致内部元件受损，需扩展“碰损破碎条款”或防震颠簸扩展条款。

27. 某商场投保公众责任险，保单设定免赔额为“每次事故绝对免赔额 1000 元”。一顾客在商场滑倒受伤，发生合理医药费 800 元；另一位顾客发生医药费 3000 元。保险公司应分别赔付（ ）。

A. 0 元；2000 元

B. 800 元；3000 元

C. 0 元；3000 元

D. 800 元；2000 元

【正确答案】A

【解析】绝对免赔额扣除规则：低于免赔额的（800 \< 1000）不予赔付；超过免赔额的，赔款扣除免赔额后的差额（3000 - 1000 = 2000 元）。

28. 某企业投保财产一切险，保期内擅自将普通塑料原料仓库改为存放甲类易燃危化品溶剂，未向保险公司申报增加保费。后因溶剂爆燃起火烧毁库房。保险公司的正确处理意见是（ ）。

A. 正常全额赔偿，因为火灾是一切险的承保风险

B. 按保费比例折算赔偿

C. 依照《保险法》第五十二条，因标的危险程度显著增加未履行通知义务，且事故系危险增加所致，保险人不承担赔偿责任

D. 赔偿建筑物本体，但拒赔存放的化学品

【正确答案】C

【解析】改放甲类易燃化学品属于危险程度显著增加，被保险人未履行通知义务且事故因该增加的危险引起，保险人依法免除赔付责任。

29. 某建筑施工企业为施工人员投保建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险（按工程造价计费）。下列人员在工地现场发生意外伤亡，属于该保单保障范围的是（ ）。

A. 承包商现场聘请的专职木工、钢筋工等施工人员

B. 偶然路过工地红线外被飞石击中的附近居民

C. 到工地送外卖的外卖骑手

D. 项目总包单位法定代表人来工地视察突发心肌梗死

【正确答案】A

【解析】建工意外险承保施工现场从事建筑施工及管理工作的人员因施工意外遭受的伤害。附近居民属于第三者，外卖员非施工人员，心梗属于疾病。

30. 某电子厂投保产品质量保证保险（Product Quality Guarantee Insurance），其主要承保的是（ ）。

A. 产品缺陷造成消费者人身触电身亡

B. 产品缺陷造成消费者房屋起火

C. 因制造缺陷导致售出的产品本身达不到设计性能指标或无法正常使用，买方退货、更换、修理的经济损失

D. 工人操作失误导致的机床毁损

【正确答案】C

【解析】产品质量保证保险（修换退三包险）保障的是产品本身因质量缺陷无法发挥应有功能导致的修理、更换、退货损失；而非第三方人身财产侵权损害（那是产品责任险）。

31. 某进出口公司投保海上货物运输险（平安险 F.P.A.），货轮在印度洋突遇八级强风巨浪，堆放在甲板上的集装箱因剧烈晃动系固件断裂，有 5 个集装箱被卷入海中冲走全损。若无额外加保甲板货条款，保险公司的处理应是（ ）。

A. 依照平安险予以赔付

B. 平安险不赔，自然灾害导致的海上单独海损属于水渍险或一切险承保范围，且甲板装载需特别约定

C. 由船东与货主各赔一半

D. 属于共同海损，由全船货物共同分摊

【正确答案】B

【解析】平安险对纯自然灾害引起的部分单独海损不负责；货物落海全损系因风浪晃动引起的单独海损，平安险除外，且甲板装载需特别约定。

32. 某企业投保财产综合险，保单包含“专业费用扩展条款”。火灾发生后，被保险人发生的下列费用中，该条款负责赔偿的是（ ）。

A. 聘请执业注册建筑师、工料测量师编制受损厂房复建工程量清单所支付的合理设计与监理费用

B. 聘请索赔代理人向保险公司进行恶意谈判索赔的代理费

C. 企业内部高管亲自统计加班的加班工资

D. 聘请风水大师查看厂房方位的费用

【正确答案】A

【解析】专业费用条款补偿因恢复、重建受损标的所必需聘请的建筑师、工料测量师等专业技术人员费用，除外向保险人索赔所发生的代理费。

33. 根据《保险法》第十六条“不可抗辩条款”规定，自合同成立之日起超过（ ）的，保险人不得因投保人未履行如实告知义务而解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

A. 30 日

B. 1 年

C. 2 年

D. 5 年

【正确答案】C

【解析】《保险法》第十六条第三款明确规定了“两年不可抗辩规则”：自合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生事故的，保险人应当承担赔偿责任。

34. 在公路货物运输保险中，“仓至仓条款”通常限定的最终期限是：货物运抵保单载明的目的地收货人仓库后，若收货人未及时卸货提货，最长责任有效天数通常为（ ）。

A. 10 天

B. 15 天或 30 天（国内陆运通行为 10 天或 15 天，海运为 60 天）

C. 1 年

D. 永久有效

【正确答案】B

【解析】仓至仓条款防止货物无限期滞留充当静态仓储，国内陆运通常约定运抵收货人仓库终止，未入库则以运抵目的地满 10 天或 15 天为最后限期。

35. 某造船厂在建造万吨级货轮过程中投保船舶工程保险（船舶建造险）。关于该险种的保险期限，下列说法正确的是（ ）。

A. 统一固定为 1 年，期满后必须重新投保

B. 自船舶开工建造或设备材料运抵船台起，至船舶建造完毕试航并交船给买方验收完毕为止（工期性保单）

C. 自船舶钢板铺设之日起算，到下水仪式结束终止

D. 从试航之日开始算起，到买方付清尾款为止

【正确答案】B

【解析】船舶工程险属于典型的“工期性保单”，承保期限覆盖船台建造、下水、舾装、试航直至交付买方验收的全周期。

36. 某建设工程一切险保单附加了“扩展保证期条款”。在竣工验收交付使用半年内，地下室剪力墙严重渗水开裂，经鉴定确系施工期混凝土振捣不实导致的隐蔽缺陷在保证期内显现。保险公司应（ ）。

A. 正常负责赔付该开裂修补的合理直接费用

B. 拒赔，因为事故发生时工程已完工移交

C. 拒赔，施工期遗留缺陷绝对不可保

D. 判定总承包商故意犯罪

【正确答案】A

【解析】扩展保证期条款明确将承保范围扩展至：在建造期内由于施工工艺缺陷等遗留的隐蔽缺陷在保证期内首次显露并造成的损坏修复责任。

37. 某企业为其高空保洁作业人员投保雇主责任险，投保时填报工种为“普通室内保洁员（一类）”，未如实申报为高空外墙清洗（高危五类）。后一名高空清洗工坠亡。保险公司核实后正确的处理是（ ）。

A. 全额赔付，生命最重要

B. 认定投保人重大过失隐瞒重要事实，足以影响承保决定，保险人有权拒绝赔偿并依法解除合同

C. 按照一类与五类工种保费比例给付 20%

D. 罚款后全额赔付

【正确答案】B

【解析】高空作业与室内保洁职业风险差异极大，属于影响核保决定的核心事实。投保人瞒报高危工种构成重大不实告知，保险人享有法定解约权与拒赔权。

38. 某化工园区企业投保环境污染责任保险，该险种的核心承保基础通常被严格限定为（ ）。

A. 突发性、意外性的环境污染事故（Sudden and Accidental Pollution）

B. 企业长年累月渐进性、累积性的超标排污造成的土壤地下水污染

C. 企业被环保督察组开出的行政停产罚款

D. 园区附近所有居民因空气质量下降引起的精神抚慰金

【正确答案】A

【解析】商业环境污染责任险通常仅承保“突发的、意外的、短时间内发生的”环境污染外泄事故；长期的、渐进式的慢性排放属于除外责任。

39. 某勘察设计院投保职业责任保险，某工程因其结构工程师计算失误导致地基承载力不足发生开裂，花费 800 万元进行深孔注浆加固。该加固费用（ ）。

A. 属于该设计院因专业疏忽过失依法应承担的经济赔偿责任，属于职业责任险赔偿范围

B. 属于建工一切险免除的设计缺陷，职业险也一并免责

C. 只能由出具计算书的结构工程师个人终身承担

D. 属于刑事责任，保险人一律除外

【正确答案】A

【解析】职业责任险的核心保障目的正是兜底专业技术人员在提供专业服务时因疏忽过失造成的委托人或第三方的直接经济赔偿责任。

40. 在团体意外伤害保险实务中，针对被保险人单位发生的人员流动离职入职，通常采取的保单批改管理规范是（ ）。

A. 离职和新入职人员必须实时申报批改，保险人自批改生效时承担新进人员责任、终止离职人员责任

B. 无需申报，只要发生事故出具劳动合同一律自动有效

C. 每年年底统一结算一次，期间伤亡全部无条件先行赔付

D. 员工离职后其意外险保障永久有效

【正确答案】A

【解析】记名团意险核心是名单制管理。企业发生人员变动必须在规定时效内提交加退保批改申请，保险责任的转移以批单生效记载为准。

41. 某造纸厂投保机器损坏保险，该险种对于发生损坏机器设备的折旧扣除规则通常是（ ）。

A. 无论发生部分损失还是全损，零配件更换一律按全新配件扣除高额折旧

B. 发生部分损失时，更换零部件费用通常不扣除折旧；发生全损时，按出险时的实际现金价值（扣除折旧后）进行赔偿

C. 机器损坏险不赔全损

D. 按照发票价格全额上浮 20%赔付

【正确答案】B

【解析】机器损坏险针对维修性分损遵循恢复运转原则，零配件更换通常不扣除以新换旧折旧；但标的整体推定全损或全损时则必须严格扣除折旧。

42. 某企业投保安责险，某次事故造成劳务工身故，法定工伤补偿标准为 98 万元，保单死亡限额为 100 万元。被保险人私下与家属调解协议赔付了 120 万元。保险公司的最终核定赔款应当是（ ）。

A. 120 万元

B. 100 万元

C. 98 万元

D. 98 万元及合理善后费，超出法定工伤补偿标准及保单限额的私下协议超赔部分除外

【正确答案】D

【解析】责任险赔偿受被保险人法定义务范围（工伤法定标准）与保单约定限额双重制约，被保险人未经同意私下超额溢价赔偿的部分保险人不予承担。

43. 在财产险业务中，“账外资产”（财务账簿上未登记但实际拥有使用的固定资产）在投保企财综合险时，规范的承保方式应为（ ）。

A. 绝对禁止承保

B. 在保单中以“特约财产”或单独列明清单及双方约定的固定金额进行明确批注承保

C. 混在流动资产里任意申报

D. 出险后只要企业口头证明就全额赔偿

【正确答案】B

【解析】账外财产由于财务无账可查，必须通过提供专项实物盘点清单、约定保险金额并在明细表特别列明批注的方式合规承保。

44. 建筑工程一切险中，由于大风导致未固定好的在建轻钢屋顶被整体掀翻，该项事故应当适用的免赔额是（ ）。

A. 水灾/特种风险免赔额

B. 气象特种风险免赔额（若单列风暴免赔）或"其他风险/一般意外事故免赔额"

C. 绝对免赔为 0

D. 机械故障免赔额

【正确答案】B

【解析】建工险大风损失若达到风暴级别适用特种气象风险免赔额，未达约定风暴级别则归入一般意外事故免赔额计算。

45. 核保人员收到企业财产险投保单后，发现主要生产工艺一栏空白。最规范的处理是（ ）。

A. 直接按最低费率出单

B. 要求补充关键风险信息后再作承保决定

C. 由销售人员代填并出单

D. 先出单，出险后再核实

【正确答案】B

【解析】主要生产工艺直接影响危险程度，应在承保前补充并核实。

46. 采用保险人提供的格式条款订立合同时，投保单应当（ ）。

A. 仅附费率表

B. 附格式条款

C. 仅附免责条款摘要

D. 无需附任何材料

【正确答案】B

【解析】《保险法》第十七条要求投保单附格式条款，并说明合同内容。

47. 对免除保险人责任的格式条款，保险人在订立合同时应当履行的核心义务是（ ）。

A. 只在官网公开

B. 提示并明确说明

C. 仅在出险后解释

D. 只让经纪人知悉

【正确答案】B

【解析】未作足以引起注意的提示及明确说明，相关免责条款不产生效力。

48. 财产险核保调查中，最能反映同一地址风险累积程度的信息是（ ）。

A. 企业注册资本

B. 同一危险单位内各保单保险金额汇总

C. 员工平均年龄

D. 上年度广告费

【正确答案】B

【解析】同址保额汇总用于识别风险集中和承保容量占用。

49. 企业财产险采用绝对免赔额时，免赔额的基本作用是（ ）。

A. 增加小额赔案频率

B. 由被保险人自留约定的小额损失

C. 扩大保险责任范围

D. 替代保险金额

【正确答案】B

【解析】绝对免赔额属于被保险人风险自留，不改变责任范围。

50. 核保人评估仓库火灾风险时，以下哪项最需要优先核实（ ）。

A. 员工着装颜色

B. 储存物品性质及防火分区

C. 企业宣传口号

D. 办公家具品牌

【正确答案】B

【解析】可燃物性质和防火分区直接决定火灾荷载与蔓延风险。

51. 自动喷淋系统长期停用但投保人未说明，核保人最合理的措施是（ ）。

A. 忽略该事实

B. 重新评估条件并可提高免赔或暂缓承保

C. 无条件降低费率

D. 只删除地址信息

【正确答案】B

【解析】消防系统失效属于重大风险信息，应调整承保条件。

52. 对临河且历史内涝频发的厂区，核保措施中最直接的是（ ）。

A. 降低盗窃免赔额

B. 核实地坪标高、排水和挡水设施

C. 增加员工人数

D. 取消火灾责任

【正确答案】B

【解析】水灾风险控制应围绕地势、排水能力和防洪设施。

53. 营业中断险确定保险金额时，通常应重点依据企业预计的（ ）。

A. 固定资产原值

B. 保险期间内毛利润或约定收益口径

C. 银行授信额度

D. 库存件数

【正确答案】B

【解析】营业中断险的保额应与约定的毛利润及赔偿期暴露匹配。

54. 营业中断险设置等待期的主要目的，是由被保险人承担（ ）。

A. 全部事故损失

B. 中断初期的一段时间损失

C. 全部固定资产损失

D. 第三者损失

【正确答案】B

【解析】等待期属于时间免赔，保险责任在约定时段后计算。

55. 机器损坏险核保时，最能反映设备故障风险的材料是（ ）。

A. 企业宣传册

B. 设备维护保养和故障记录

C. 员工花名册

D. 仓库租赁合同

【正确答案】B

【解析】维护与故障记录能够直接反映设备运行状态和损坏频率。

56. 采用期内索赔制承保职业责任风险时，核保人应重点确认（ ）。

A. 车辆排量

B. 溯及日及既往已知事故或索赔

C. 厂房耐火等级

D. 货物包装方式

【正确答案】B

【解析】期内索赔制的责任边界取决于索赔时间、溯及日和已知情形。

57. 产品责任险设定司法管辖区域的主要作用是（ ）。

A. 确定产品颜色

B. 界定诉讼发生地及法律费用暴露

C. 替代累计限额

D. 免除产品缺陷责任

【正确答案】B

【解析】不同法域的赔偿标准和诉讼成本差异显著。

58. 雇主责任险核保时，以下信息对风险定价最关键的是（ ）。

A. 员工星座

B. 工种、人数及工资口径

C. 企业网站访问量

D. 办公楼装修风格

【正确答案】B

【解析】工种暴露、人数及赔偿基数是雇主责任风险的核心变量。

59. 劳务派遣人员纳入雇主责任险保障时，最稳妥的承保做法是（ ）。

A. 仅写企业名称

B. 明确派遣关系、用工场所和人员范围

C. 不核实劳动关系

D. 只收取营业执照

【正确答案】B

【解析】应明确实际用工关系和人员清单，避免保障主体不清。

60. 国内货运险承保精密仪器时，核保人应优先关注（ ）。

A. 包装、防震和装卸方案

B. 司机学历

C. 货主广告预算

D. 收货人注册资本

【正确答案】A

【解析】精密仪器对震动、碰撞和装卸高度敏感，包装方案直接影响风险。

61. 冷藏货物运输险核保时，最关键的设备条件是（ ）。

A. 车身颜色

B. 制冷设备状态及温度记录能力

C. 驾驶室座椅材质

D. 轮胎品牌

【正确答案】B

【解析】冷链连续性及可验证的温度记录是责任判断的重要基础。

62. 工程险中，工程提前投入使用可能导致（ ）。

A. 保险责任自动无限延长

B. 已投入使用部分责任按条款提前终止或发生变化

C. 免赔额自动取消

D. 保额自动翻倍

【正确答案】B

【解析】工程险责任节点通常与移交、投入使用等事实相关。

63. 安装工程险承保二手设备试车风险时，通常应当（ ）。

A. 视同全新设备无条件承保

B. 单独评估并设置限制或除外

C. 免收保费

D. 取消保险期间

【正确答案】B

【解析】二手设备状态不确定，试车风险显著高于新设备。

64. 临时分保最适合用于处理（ ）。

A. 所有小额标准业务

B. 超过自动分保合同容量或特殊风险业务

C. 日常办公费用

D. 已结赔案件

【正确答案】B

【解析】临时分保用于逐笔安排特殊或超容量风险。

65. 共保业务中，各共保人的责任原则上按照（ ）。

A. 主承保人任意分配

B. 各自约定承保份额承担

C. 平均承担且不得约定

D. 被保险人事后决定

【正确答案】B

【解析】共保各方按共保协议和保单载明份额承担责任。

66. 预约保险或申报保单要求投保人定期申报的主要原因是（ ）。

A. 便于调整员工工资

B. 保险标的或货运批次持续变动

C. 替代所有核保资料

D. 取消保险利益要求

【正确答案】B

【解析】动态标的需要通过申报确定实际风险和保费。

67. 对高火灾荷载企业设置消防系统正常运行特别约定，属于（ ）。

A. 风险改善条件

B. 扩大盗窃责任

C. 放弃核保

D. 取消免赔

【正确答案】A

【解析】特别约定用于明确风险改善和持续维护要求。

68. 财产险保单设置每次事故限额和累计限额，累计限额控制的是（ ）。

A. 单一损失项目

B. 保险期间内多次事故的总赔偿上限

C. 每张发票金额

D. 每名员工工资

【正确答案】B

【解析】累计限额限制整个保险期间的总赔偿责任。

69. 投保人申请中途增加保险金额时，核保人首先应（ ）。

A. 直接追溯至保单起期

B. 核实新增标的和风险变化并确定生效时间

C. 删除原保单

D. 退还全部保费

【正确答案】B

【解析】中途增保需重新评估风险并明确批改生效时点。

70. 风险查勘发现危化品与普通货物混存，核保建议首先应包括（ ）。

A. 增加办公照明

B. 按性质分区隔离并完善防泄漏措施

C. 减少财务人员

D. 更换企业名称

【正确答案】B

【解析】混存会放大火灾、爆炸和污染损失，应进行物理隔离。

71. 责任险核保中的每次事故限额主要控制（ ）。

A. 一次事故的最大赔偿暴露

B. 保险期间内保费总额

C. 被保险人营业收入

D. 保险人办公成本

【正确答案】A

【解析】每次事故限额针对同一事故原因造成的索赔总额。

72. 产品召回风险如需保障，通常应（ ）。

A. 认为产品责任险当然包含

B. 通过专门的产品召回保险或扩展条款安排

C. 删除产品责任限额

D. 仅提高财产险保额

【正确答案】B

【解析】标准产品责任险通常不自动承担召回费用。

73. 网络安全事件导致的纯数据恢复费用，企业财产险核保时通常应（ ）。

A. 默认属于有形财产损失

B. 结合条款明确数据和网络风险边界

C. 无条件全额承保

D. 改列为雇主责任

【正确答案】B

【解析】数据和网络风险通常需专门条款或网络保险安排。

74. 核保人判断一个厂区是否构成单一危险单位，重点考虑（ ）。

A. 法人数量

B. 空间距离、防火分隔及共同灾害暴露

C. 员工国籍

D. 产品售价

【正确答案】B

【解析】危险单位划分取决于损失能否相互蔓延和共同受灾。

75. 对于经验赔付率持续恶化的续保业务，最合理的核保动作是（ ）。

A. 不分析直接降费

B. 复盘损失原因并调整条件或要求风险改善

C. 删除历史赔案

D. 无条件扩大责任

【正确答案】B

【解析】续保应结合损失经验、风险变化和改善措施重新定价。

76. 在财产险理赔中，暴风吹倒电线杆导致电线短路，短路打火引燃周围易燃物导致仓库烧毁。根据“近因原则”，该起事故的近因是（ ）。

A. 火灾

B. 电线短路

C. 易燃物堆放不当

D. 暴风

【正确答案】D

【解析】暴风是引起这一连串因果链条发生且起决定性支配作用的初始有效原因，链条中没有新的独立致害因素介入，故暴风为近因。

77. 根据《保险法》第六十条规定，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自（ ）之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。

A. 保险事故发生

B. 向被保险人赔偿保险金

C. 立案审查完成

D. 取得被保险人签署权益转让书

【正确答案】B

【解析】代位求偿权属于法定债权移转，其成立并生效的法定时间节点为"保险人向被保险人赔付保险金之日"。权益转让书仅作为证据证明文件。

78. 在责任保险中，以"损害事故发生的时间"是否落在保险期间内作为确定保险责任归属基础的索赔时效制度是（ ）。

A. 期内索赔制

B. 期内发生制

C. 发现期制

D. 溯及期制

【正确答案】B

【解析】期内发生制是以事故发生日落在保单承保期限内为理赔前提；期内索赔制要求事故在溯及日后发生，且赔偿请求必须在保险期间内提出。

79. 在财产险理赔查勘中，残值处理通常遵循的原则是（ ）。

A. 残值一律归保险人所有

B. 残值必须折归被保险人，并在赔偿金额中扣除

C. 充分协商，可作价折归被保险人扣减赔款，或由保险人收回处理

D. 残值一律无条件丢弃

【正确答案】C

【解析】实务中残值处理采用协商作价原则，最常见做法是评估残值后折价归被保险人并在赔款中作抵扣；被保险人不同意的，可委托拍卖或由保险人变卖残值冲抵赔款。

80. 安装工程一切险（EAR）考核的重要风险阶段中，风险最大且最容易发生事故的阶段通常是（ ）。

A. 运输阶段

B. 仓储堆放阶段

C. 冷态试车阶段

D. 热态试车与考核期

【正确答案】D

【解析】机械设备热态试车（带负荷试车）阶段受电压、高温、高压及流体负荷剧变影响，隐患集中暴露，是安工险理赔出险率最高的关键阶段。

81. 财产基本险、综合险与一切险对于“列明风险”与“排除风险”的处理机制不同，下列说法正确的是（ ）。

A. 综合险采用概括排除法，一切险采用列明责任法

B. 一切险采用“列明除外责任法”，即凡未列明除外的意外事故均负责

C. 财产一切险负责所有自然灾害，即便地震也默认承保

D. 财产基本险承保暴雨、洪水灾害

【正确答案】B

【解析】基本险与综合险是“正向列明责任法”，只承保条款写明的灾害；一切险是“反向排除法”，除条款列明的除外责任及不保标的外均负赔偿责任。地震在标准一切险中依然属于除外责任。

82. 安全生产责任险（安责险）与传统的普通雇主责任险相比，最根本的法律与政策区别在于（ ）。

A. 安责险在高危行业具有国家法定强制性或强制推广要求

B. 安责险不包含人身伤亡赔偿

C. 安责险不得附加第三者责任

D. 普通雇主险费率远高于安责险

【正确答案】A

【解析】根据新《安全生产法》，高危行业领域强制实施安全生产责任保险，安责险具有法定强制属性，且承保范围涵盖从业人员、第三者及事故救援演练等预防费用。

83. 在货运险中，下列属于共同海损（General Average）构成必须满足的条件是（ ）。

A. 属于意外事故导致的单一货主货物全损

B. 船长为解除船货共同危险而有意采取的合理、特殊牺牲与支出

C. 船员操作过失导致的发动机自身磨损

D. 恶劣天气导致的甲板货物被风浪冲走

【正确答案】B

【解析】共同海损必须具备共同危险真实存在、故意且合理的行为、牺牲与支出是特殊的并为了共同安全。风浪冲毁属于单独海损。

84. 某工厂投保财产基本险，厂区旁山体滑坡导致车间坍塌损毁。保险公司理赔人员查勘后，正确的理赔处理意见是（ ）。

A. 正常全额赔偿

B. 按比例部分赔付

C. 拒赔，山体滑坡属于财产综合险责任，基本险不予承保

D. 属于外来物体撞击，予以赔付

【正确答案】C

【解析】财产基本险只列明承保火灾、爆炸、雷击及空中运行物体坠落；滑坡、崩塌、泥石流属于财产综合险责任，基本险除外。

85. 某五金加工厂投保财产一切险，因机器长期缺乏维护导致轴承严重磨损断裂，碎裂轴承甩出引燃周边包装纸箱发生局部火灾，造成机器本身损坏 2 万元，周边纸箱及其他设备损毁 8 万元。保险人应赔付（ ）。

A. 10 万元

B. 8 万元

C. 2 万元

D. 0 元

【正确答案】B

【解析】财产一切险除外机械设备内部磨损、固有缺陷，但明确约定由此引起的“蔓延火灾或其他承保风险造成的损失”仍负责。轴承自身损失 2 万元除外，火灾蔓延造成的 8 万元属于保险责任。

86. 财产险实务中，针对原材料、产成品等流动资产，出险时的赔偿计算基础通常是（ ）。

A. 市场零售价

B. 投保时的采购发票金额

C. 出险时的重置成本或生产成本账面成本

D. 预期的未来销售利润

【正确答案】C

【解析】原材料按出险时的重置采购成本，产成品按实际生产制造成本核定，严禁计入未实现的商业销售预期利润，恪守补偿原则。

87. 财产保险合同中，如果发生全损，且保险人全额赔偿了保险金额后，受损财产的物上代位权（残值所有权）归属于（ ）。

A. 投保人

B. 被保险人

C. 保险人

D. 当地政府防灾部门

【正确答案】C

【解析】依据《保险法》物上代位规则，保险标的发生全损，保险人按全损赔偿全部保险金额后，取得受损标的的全部权利。

88. 某企业投保利润损失险（营业中断险），其赔偿的前提条件是（ ）。

A. 市场经济萧条导致企业利润下滑

B. 企业核心管理层集体辞职导致停工停产

C. 承保的物质财产发生财产险项下的有效保险事故导致营业中断

D. 上游供应商违约断供导致停产

【正确答案】C

【解析】营业中断险赔付的前提是：必须由该企业对应的财产综合险或一切险项下承保的物理性损失，导致了企业营业停顿及毛利润损失。

89. 建筑工程一切险中，考核被保险人"特种风险（Special Perils）"时，通常包括哪些自然灾害？（ ）

A. 火灾、爆炸

B. 地震、海啸、洪水、暴雨、风暴

C. 偷窃、工人罢工

D. 机器电气短路

【正确答案】B

【解析】工程险习惯中，将地震、海啸、洪水、水灾、暴雨、风暴等特大自然灾害统称为特种风险，核保中通常对其设定单独累计限额或高免赔。

90. 在建安工险理赔中，由于施工设计图纸存在先天计算错误导致建筑物结构在施工中开裂倾斜，下列处理正确的是（ ）。

A. 建筑物修复费用正常全额赔偿

B. 属于工程一切险绝对除外责任，完全拒赔

C. 若未附加特殊条款，设计错误造成的本身损失除外，但扩展相应特别条款时可赔付其引发的其他财产损失

D. 由设计单位全额赔偿，保险公司直接销案

【正确答案】C

【解析】标准建工险将"设计错误、原材料缺陷工艺不善引起的自身损失"除外；若附加了 LEG2/LEG3 等扩展条款，可承保由此引发的其他标的连带损害甚至修复成本。

91. 某建筑工地塔吊倒塌砸中工地红线外的行人及过往轿车，造成人员受伤与车辆报废。该损失应由（ ）赔偿。

A. 建筑工程一切险工程本体部分

B. 建筑工程一切险第三者责任险部分（CAR-TPL）

C. 雇主责任险

D. 行人人身意外伤害险自动代位赔偿

【正确答案】B

【解析】工地红线范围及邻近区域因施工意外导致非工地从业人员（纯第三者）人身伤亡或财产损失，属于 CAR-TPL 法定承保范围。

92. 雇主责任险与团体意外伤害保险的核心差异中，关于"受害员工是否可以直接起诉保险公司要求赔款"，下列说法正确的是（ ）。

A. 意外险中员工（或受益人）享有直接索赔权；雇主险中受害员工通常不能越过雇主直接向保险公司行使索赔权

B. 雇主责任险员工享有绝对直接受领权

C. 两者员工均无直接索赔权

D. 两者员工均可任意指定第三方受益人

【正确答案】A

【解析】雇主险的被保险人是"雇主"，赔偿的是雇主的民事赔偿责任；而团意险的被保险人是"员工个人"，其保险金请求权直接归属于员工本人或受益人。

93. 某企业投保产品责任险，其生产的热水器因温控元件缺陷爆炸，炸毁了消费者李某的卫生间设施，并导致李某烫伤，同时该批次其余 900 台已售出热水器面临召回。产品责任险负责赔偿的是（ ）。

A. 李某的人身烫伤医疗费及卫生间财产损失

B. 热水器自身的重置成本

C. 该批次 900 台热水器的市场召回运输与检测成本

D. 生产企业因信誉受损的商业订单预期利益减少

【正确答案】A

【解析】产品责任险承保缺陷产品在交付使用后造成的"他人人身伤亡或他人财产损失"。被保险产品自身损失、召回费用及商业间接损失均属标准除外责任。

94. 安全生产责任保险（安责险）根据监管规定，其保障范围除了从业人员伤亡、第三者人身与财产损失外，还必须强制包含（ ）。

A. 企业高管职务侵占损失

B. 事故抢险救援、医疗救护及善后处理费用

C. 被保险人的商业秘密泄露损失

D. 企业的行政罚款与刑事罚金

【正确答案】B

【解析】依据国家安责险实施规定，应急抢险救援、事故应急处置及善后处理费用必须纳入保险保障范围。行政或刑事罚金法律禁止承保。

95. 国内水路陆路货物运输保险中，若采用"基本险"，下列哪项属于其列明负责的保险事故？（）

A. 运输途中遭遇盗窃或整件提货不着

B. 因运输工具发生碰撞、挤压导致所装货物的直接损失

C. 货物自然损耗、内在缺陷导致的变质

D. 包装破裂致使内部液体渗漏

【正确答案】B

【解析】货运基本险承保运输工具发生火灾、爆炸、雷击、洪水或发生碰撞、翻车、出轨、倾覆等意外事故导致的物理损失；偷盗、包装破裂渗漏属于综合险责任。

96. 某货车在高速公路遭遇暴雪抛锚，所运载的新鲜草莓因冷冻机无法持续运转以及交通拥堵导致全部腐烂发霉变质。货运险（综合险）理赔人员审查后应作出的判断是（）。

A. 属于意外暴雪造成，应予全赔

B. 属于除外责任中的"市价跌落或运输延迟"导致的品质变质，予以拒赔

C. 按照受损重量 50%给付通融赔偿

D. 由冷机制造厂商承担连带责任

【正确答案】B

【解析】货物运输保险条款中均明确将"因运输延迟引起的品质下降、腐烂变质"列为除外责任，除非特别加保了冷藏货物运输特定扩展条款。

97. 某团体意外险保单约定保额每人 50 万元，附加意外医疗 2 万元（免赔额 100 元，90%赔付）。某员工因工发生意外骨折，自费医疗花费 15,100 元，其中社保先行报销了 8,000 元，自费部分符合社保目录用药共 7,100 元。若无其他报销渠道，保险公司应赔付医疗金（）。

A. 7,100 元

B. 6,300 元

C. 13,500 元

D. 6,390 元

【正确答案】B

【解析】计算公式：(合理医疗费 - 免赔额) × 赔付比例 = (7,100 - 100) × 90% = 7,000 × 90% = 6,300 元。总计获赔 8000+6300=14300 元未超自费总额，符合补偿原则。

98. 人身意外伤害保险实务中，被保险人因酒后驾驶机动车发生单方碰撞车祸身亡。交警认定其负事故全部责任。对于身故保险金的处理，保险人应当（ ）。

A. 正常全额赔付，意外身故属于定额险

B. 按 50%通融给付

C. 拒赔，酒后驾驶机动车属于人身意外险法定及合同核心除外责任

D. 扣除丧葬费后给付

【正确答案】C

【解析】商业人身意外险条款明确将"被保险人酒后驾驶、无有效驾驶证驾驶机动车"列为免责事由，保险人不承担给付身故金责任。

99. 意外伤害残疾赔偿金的给付通常依据的评定标准是（ ）。

A. 被保险人主治医师出具的伤残判定证明任意比例

B. 《人身保险伤残评定标准及代码》（行业统一标准十级伤残比例）

C. 被保险人家庭经济损失承受能力

D. 职工工伤劳动能力鉴定标准（仅限工伤且未特约约定时）

【正确答案】B

【解析】商业人身意外险默认依据原保监会、中保协统一发布的《人身保险伤残评定标准》（分 1 至 10 级，分别对应保额的 100%至 10%）。

100. 某化工厂投保财产综合险，车间突发大火，火势凶猛即将蔓延至相邻的高价值成品仓库。被保险人紧急调动挖掘机推倒两间低价值储物平房建立隔离带，成功阻止火势蔓延。该两间储物平房的损失（ ）。

A. 属于被保险人自己主动破坏，保险人不赔

B. 属于施救保护受保标的发生的合理施救损失，保险人应予赔偿

C. 只能由推土机驾驶员个人承担

D. 属于除外责任中的故意行为

【正确答案】B

【解析】根据《保险法》第五十七条，为了防止承保风险扩大蔓延而紧急实施的破坏（合理施救行为）导致的财产毁损，保险人应当按照施救损失予以承担。

101. 某仓储物流企业投保了仓储监管责任险，某日仓库因暴雨导致库顶天窗漏水，浸湿并损坏了货主暂存的数码产品，货主向仓储公司提出索赔。保险人理赔查勘的判定原则是（ ）。

A. 仓储公司是否尽到妥善保管义务并存在过错

B. 暴雨是否超过当地不可抗力标准

C. 天窗是否属于年久失修

D. 以上全部都是核定责任的关键要素

【正确答案】D

【解析】仓储责任险需综合判定保管人有无过错、天窗是否维护不善，以及降雨量是否达到无法预见的法定不可抗力免责标准。

102. 非车险理赔中，“第一危险赔偿方式（First Loss Basis）”的计算特点是（ ）。

A. 发生损失时，不论是否足额投保，只要损失在保额之内，均按实际损失全额赔偿，不适用比例分摊

B. 必须严格按照出险时财产价值比例赔偿

C. 第一笔损失由被保险人自己承担

D. 赔款时必须扣除第一位第三者的责任

【正确答案】A

【解析】第一危险赔偿方式在保额限额内的损失按实际损失足额赔付，不计算财产整体总价值的不足额比例分摊。

103. 在货运险中，当被保险货物遭遇承保风险发生全损危险时，被保险人明确向保险公司表示愿意放弃受损标的物的一切权利，并请求保险人按全额赔偿的行为称为（ ）。

A. 索赔

B. 追偿

C. 委付（Abandonment）

D. 质押

【正确答案】C

【解析】委付是指在标的发生推定全损时，被保险人把受损标的一切权利转让给保险人，以此要求保险人支付全部保险金额的法律行为，必须经保险人接受方生效。

104. 某单位为全体员工投保雇主责任险，特约医疗费用限额每人 5 万元。员工王某在外派执行工作时被外车撞伤致残，肇事车辆商业三者险全额赔偿了王某医疗费 4 万元、伤残金 30 万元。王某随后回单位再向雇主责任险索赔医疗费。保险人应（ ）。

A. 正常再赔医疗费 4 万元

B. 医疗费不予赔偿，因为医疗费属于补偿性原则，其合理医疗支出已通过侵权第三方获偿

C. 雇主责任险与第三方侵权无关，一律双赔

D. 必须再赔偿 5 万元限额上限

【正确答案】B

【解析】雇主责任险承保雇主法定补偿责任。医疗费用属于补偿性支出，雇员已自第三方全额获偿医疗费，雇主依法不再具有二次赔付医疗支出的法定民事义务。

105. 保险经纪人代表（ ）的利益，基于其利益提供中介服务；而保险代理人是根据（ ）的委托，向其收取佣金并在授权范围内代办业务。

A. 保险人；投保人

B. 投保人；保险人

C. 被保险人；受益人

D. 保险公司；监管局

【正确答案】B

【解析】《保险法》第一百一十七条、第一百一十八条明确规定：保险代理人是受保险人委托代办业务；保险经纪人是基于投保人、被保险人的利益提供中介服务。

106. 建设工程一切险中，关于“交叉责任条款”，若业主因自身施工机械操作失误，砸坏了总承包商在场内已完工的临时建筑，在理赔时（ ）。

A. 因业主与总包同为保单被保险人，属于内部互损，保险人拒赔

B. 视为独立保单，第三者责任部分赔付总包损失，且保险人不得向业主追偿

C. 只能由总包自认倒霉

D. 必须由总包先起诉业主取得判决书后才受理

【正确答案】B

【解析】交叉责任条款赋予保单项下每一个共同被保险人如同单独投保的法律地位，使其彼此互为“第三者”。业主的过错造成总包财产受损可在第三者责任项下理赔，且保险人放弃对业主的追偿权。

107. 下列哪种意外伤害险属于“特种意外伤害险”（保障特定时间、特定空间或特定事件）？（ ）

A. 个人普通人身意外伤害保险

B. 团体人身综合意外伤害保险

C. 航空旅客意外伤害保险

D. 终身寿险附加意外综合险

【正确答案】C

【解析】航空旅客意外险、公路乘客意外险等保障期限仅限于登机至下机特定期间，属于空间和时间受限的“特种意外伤害保险”。

108. 某工程一切险保单载明“特种风险免赔额为 20 万元或损失金额的 15%，以高者为准”。某次暴雨洪灾造成工程路基被冲毁，核定损失金额为 100 万元。保险人最终应赔偿的金额是（ ）。

A. 80 万元

B. 85 万元

C. 100 万元

D. 65 万元

【正确答案】A

【解析】绝对免赔额为 20 万元；比例免赔额为 100 万 × 15% = 15 万元。以高者为准适用 20 万元。赔付金额 = 100 万 - 20 万 = 80 万元。

109. 财产险查勘中，某纸业公司原料仓库火灾，被保险人报称烧毁进口木浆 200 吨，价值 120 万元。理赔查勘人员进行“物料平衡及交叉核验”时，通常采取的最科学手段是（ ）。

A. 仅凭企业仓库保管员的口头手写收条认定

B. 查验海关报关单、进库磅单、近几个月耗用台账、财务应付账款明细及现场灰烬过磅残留物推算

C. 按照企业投保时的总账面金额全额赔付

D. 咨询当地居委会意见

【正确答案】B

【解析】大案核赔强调单证链与实物链交叉印证。通过报关单、磅单、台账结合火灾残存灰烬鉴定，才能准确挤出虚报库存水分。

110. 某外贸服装加工厂投保财产一切险，因台风倒灌积水导致成品库浸水，造成 1 万件西服被泥浆浸泡。被保险人直接按全损索赔。理赔查勘人员的正确做法是（ ）。

A. 立即同意全额按全损赔付

B. 督促被保险人展开清洗烘干抢救防灾防损，并联系外贸尾单折扣商进行残值拍卖或作价冲减，计算净损失

C. 认为泥水泡水无法再卖，拒绝赔偿任何清洗施救费用

D. 运到垃圾焚烧场销毁后一律不予赔偿

【正确答案】B

【解析】保险事故发生后双方均负有减损与减小残值损失的义务。衣物浸水属于可施救、可残值处置财产，应核定合理清洗整理费，并评估折价或变卖残值，杜绝盲目全损。

111. 某商贸公司将一批高档红酒存放在某冷库，后冷库由于违章电焊引发大火被彻底焚毁，商贸公司红酒化为灰烬。红酒投保了财产一切险。理赔时，保险公司的正确处理方式是（ ）。

A. 拒绝赔偿，因为是冷库方的电焊过错导致的，应找冷库赔

B. 正常赔付商贸公司红酒损失，赔付后依法向过错方冷库行使代位求偿权

C. 强迫商贸公司免除冷库的责任

D. 只赔偿红酒的空酒瓶成本

【正确答案】B

【解析】《保险法》第六十条规定，只要事故属于承保风险，保险人不得推诿拒赔，必须先行向被保险人赔偿，随后在赔款范围内依法代位行使追偿权。

112. 某物业管理公司投保公众责任险，小区内某单元楼外立面外墙瓷砖空鼓脱落，砸坏了楼下业主依法停放在车位内的轿车。关于车辆损失，理赔责任认定是（ ）。

A. 属于不可抗力，物业公司无责，保险公司不赔

B. 物业公司作为建筑物公共部位管理人，未尽妥善维修保养义务负有法定义务，公众责任险负责赔偿

C. 车主应找瓷砖生产厂家，物业无责

D. 只能由车主自己的车损险赔偿，严禁向公众责任险报案

【正确答案】B

【解析】《民法典》第一千二百五十三条规定建筑物构筑物倒塌脱落坠落致害属于管理人过错推定责任，物业公司疏于维保产生侵权，公众责任险应予理赔。

113. 下列关于“重复保险”处理原则的表述中，符合我国《保险法》基本规定的是（ ）。

A. 重复保险的各保险人赔偿金额的总和可以超过保险价值

B. 投保人可以无须向各保险人如实通报重复保险的有关情况

C. 重复保险的各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿责任

D. 只能由出单时间最早的第一家保险公司负责全额赔付

【正确答案】C

【解析】《保险法》第五十六条明确规定，投保人应当通知各保险人；赔偿金额总和不得超过保险价值；除合同另有约定外，各保险人按照保额占比承担比例责任分摊。

114. 在责任保险中，被保险人因保险事故发生被受害第三方提起民事诉讼所支出的“仲裁或诉讼费用”，在保单中通常的处理规则是（ ）。

A. 一律由被保险人自己承担，保险人不赔

B. 事先经保险人书面同意的仲裁或诉讼费用，由保险人承担，且通常在责任限额之外另行计算

C. 直接抵减被保险人的人身赔偿限额

D. 属于违法费用，国家禁止赔付

【正确答案】B

【解析】《保险法》第六十六条规定责任保险的仲裁、诉讼及合理抗辩费用除合同另有约定外由保险人承担，在责任限额之外另行计算。

115. 某食品加工厂投保财产综合险，暴雨导致厂区严重内涝，洪水浸泡了锅炉房，致使运行中的锅炉急剧冷却开裂报废。理赔查勘人员应将其认定为（ ）。

A. 暴雨洪水导致的直接水渍/浸泡损失，属于保险责任

B. 锅炉自身爆炸事故，属于基本险责任

C. 属于锅炉自身操作维护不当，全额拒赔

D. 属于地震附加险责任

【正确答案】A

【解析】暴雨洪水是综合险列明风险，洪水侵入直接导致高温高压设备物理性骤冷损坏，水灾与标的损毁因果链完整，属于承保事故直接损失。

116. 在财产险理赔核损中，对于“存货（原材料与产成品）”发生全损且按实际购进/制造成本赔付后，关于增值税进项税额的处理，下列做法正确的是（ ）。

A. 无论企业能否抵扣，保险公司一律连同增值税全额赔偿

B. 对于增值税一般纳税人，因管理不善等非正常损失需作进项税额转出的，转出税额视约定处理；而因自然灾害等不可抗力导致的损失，进项税额无需转出，保险人不应将增值税计入赔付成本

C. 增值税一律按照固定 13%额外补贴给客户

D. 增值税属于价外税，所有财产险理赔案件均绝对除外

【正确答案】B

【解析】依据税法，自然灾害造成的存货毁损，进项税额允许正常抵扣无需转出，企业税负未受损，赔付时应以不含税成本核算，避免超额补偿。

117. 在责任险理赔中，“抗辩费用”（Defense Costs）主要包含下列哪项？ （ ）

A. 被保险人向受害者支付的抚恤金

B. 保险人与被保险人聘请律师进行责任抗辩、调查取证、诉讼仲裁所发生的合理法律费用

C. 保险监督管理机构对企业的行政处罚款

D. 企业公关部门消除不良负面舆情所支付的广告费

【正确答案】B

【解析】抗辩费用专指责任事故发生后，为确定、抗辩、减轻民事赔偿责任所必需支出的调查、聘请律师、鉴定及诉讼仲裁费用。

118. 某物流公司为其自卸货车车队投保雇主责任险，驾驶员张某在正常行车时突遇前车失控碰撞重伤。经认定前车负事故全责。关于张某的理赔，下列说法正确的是（ ）。

A. 雇主责任险完全不能赔，张某只能找前车索赔

B. 张某履行职务期间遭遇交通事故构成工伤，雇主险核定责任后应予赔付，赔付后保险公司在合理范围内依法享有代位求偿权

C. 前车若无赔偿能力，雇主也不承担任何工伤补偿

D. 雇主责任险只赔故意碰撞事故

【正确答案】B

【解析】雇员在工作期间因第三人侵权受伤构成工伤，雇主负有法定工伤补偿义务。雇主责任险赔付后，可依法行使对第三方责任人的追偿权。

119. 某商贸公司租用仓库，租约明确规定“若因出租方仓库电路故障引发火灾造成承租方损失，出租方概不负责”。商贸公司投保了财产综合险但隐瞒了该免责约定。后确因仓库电路老化起火导致货物全损。保险公司在查明上述租约特约后，正确的处理是（ ）。

A. 照常全额赔付，无权扣减

B. 依照《保险法》第六十一条，因被保险人出险前擅自放弃对第三者请求赔偿的权利，保险公司可以依法扣减或者拒绝承担赔偿责任

C. 判定租约无效，直接强行代位起诉出租方

D. 退还全部保费，解除合同

【正确答案】B

【解析】《保险法》第六十一条规定：保险事故发生前，被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利的，保险人向被保险人赔偿保险金时，可以相应扣减或者拒绝承担赔偿责任。

120. 董事及高级管理人员责任保险（D&O 保险）的核心保障内容是（ ）。

A. 承保董事高管职务侵占、贪腐造假被刑事追诉的罚金

B. 承保公司董事或管理层在行使管理职权过程中，因过失或不当管理行为遭索赔时依法承担的民事损害赔偿及法律抗辩费用

C. 承保高管在出差途中遭遇的车祸意外

D. 承保公司生产假冒伪劣商品造成的行政处罚

【正确答案】B

【解析】D&O 保险承保管理人员在履职过程中的非故意“管理不当行为”，提供民事赔偿责任与抗辩费兜底。犯罪行为和行政刑事罚金是绝对免责事项。

121. 财产综合险中，由于地震引发的水库大坝决堤，洪水冲毁了下游投保企业的车间。保险公司理赔时判定该损失不予赔偿，其法理依据是（ ）。

A. 洪水属于除外责任

B. 地震为近因，且标准财产险条款将地震及地震引起的次生灾害列为法定除外责任

C. 水库属于市政设施，与保险无关

D. 属于不可抗力，所有商业合同自动作废

【正确答案】B

【解析】地震是整个因果链条的初始主导近因，洪水由地震决堤引起且因果链未中断，标准企财险将地震及其次生灾害列为除外责任，故免责。

122. 某大型游乐场投保特种设备责任保险。某大型过山车在高速俯冲时发生轴承断裂致车体卡死，数名游客受伤。调查显示游乐场上周已发现轴承异响但为赶客流未按规定停机检修。此案中保险公司理赔的主导法律依据是（ ）。

A. 游乐场无主观故意，全额赔付

B. 条款将“被保险人知晓特种设备存在重大安全缺陷仍故意带病违章运行导致的事故”列为除外责任，保险公司可依法抗辩拒赔

C. 强行要求轴承制造工厂全额承担

D. 仅赔付门票金额

【正确答案】B

【解析】特种设备责任险对明知设备存在重大安全隐患仍带病违章运行导致的事故列为核心免责条款，以遏制道德风险。

123. 在财产险损失补偿中，关于“比例赔偿方式”，计算公式为：赔偿金额 = 损失金额 × (保险金额 / 保险价值)。该公式生效的硬性逻辑前提是（ ）。

A. 保险金额大于或等于保险价值

B. 保险金额小于保险价值（不足额保险），且保单未约定第一危险赔偿方式

C. 保单必须是定值保险

D. 标的必须全损

【正确答案】B

【解析】比例赔偿方式仅在“不足额投保且发生部分损失”时触发适用；若为足额投保则按实际损失全赔；约定第一危险赔偿则保额内不打折。

124. 某粮油储备库投保财产一切险，仓储小麦 3,000 吨。由于夏季高温库房通风不良，深层小麦内部水分聚集发热发酵导致自然霉烂变质，未见明火。此项小麦损失在保险实操中（ ）。

A. 属于一切险列明自然灾害，全赔

B. 属于承保的自燃火灾

C. 属于标的“自然发热发酵、内在固有缺陷、自然损耗”，属于标准除外责任，不予赔偿

D. 按发酵酒精价值赔偿

【正确答案】C

【解析】粮食由于内在水分发热发酵霉变，属于货物的“内在缺陷（Inherent Vice）”，并非外来突发意外事故，属于财产一切险的标准除外责任。

125. 某施工单位投保建筑工程一切险，工地一辆由其自行拥有的压路机在碾压路基时因地基坍塌翻车损坏。该压路机的损失（ ）。

A. 自动由建筑工程一切险工程本体赔偿

B. 仅在投保人专门加保并申报了“施工用机具、设备”项目并足额缴纳保费时，方可予以赔偿

C. 必须按车险交强险赔偿

D. 属于第三方财产由 CAR-TPL 赔付

【正确答案】B

【解析】施工机具属于建工险中的独立分项（Item 2），必须在明细表单独列明保额、清单并加收保费方予承保，不属于工程本体默认承保范围。

126. 某外贸企业从巴西海运进口大豆，投保海运一切险。大豆在航运途中遭遇暴风雨海水渗入货舱受潮散发恶臭，并污染了同一货舱内相邻货主存放的袋装咖啡豆。本案中咖啡豆的损失属于（ ）。

A. 共同海损

B. 属于海水渗漏导致相邻货物受损，具有外来直接因果关系，咖啡豆货主投保了一切险或串味险可获赔

C. 纯属间接损失，两边都不赔

D. 由大豆货主个人赔偿

【正确答案】B

【解析】风暴致海水侵入直接诱发大豆变质散发恶臭进而污染相邻咖啡豆，因果链完整，受损咖啡豆符合一切险/串味附加险赔付要件。

127. 某五金厂投保财产综合险，某日夜间盗贼撬开大门，盗走贵重铜材原料价值 50 万元并破坏了监控主机。保险公司接到报案后的正确处理是（ ）。

A. 全额赔付 50 万元铜材及监控主机

B. 拒赔，盗窃属于除外责任，未附加盗窃险不予赔偿

C. 赔付被撬坏的大门门锁破坏损失，拒赔被盗材料

D. B 和 C 均符合条款实操规范

【正确答案】D

【解析】财产综合险主险排除了盗窃、抢劫风险，被盗财物属于除外责任；若未加保盗抢险被盗物不赔，但盗贼暴力破坏大门等造成的财产破坏损失实务中可按外力破坏损失协商核定。

128. 在责任保险中，当受害第三者对被保险人提起损害赔偿请求时，如果被保险人怠于请求保险人赔偿，根据我国《保险法》第六十五条规定，受害第三者享有的权利是（ ）。

A. 受害第三者没有任何权利直接面对保险公司

B. 受害第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金

C. 受害人可以强行划扣保险公司的注册资本金

D. 受害人只能等待法院将保险公司列为刑事附带民事诉讼第三人

【正确答案】B

【解析】《保险法》第六十五条第二款明确赋予了第三者直接请求权：责任明确且被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔付。

129. 某企业投保财产综合险，存货保额为 500 万元发生火灾全损。理赔核算时企业提供虚假发票虚报 150 万元存货，查实真实存货损失为 200 万元。根据《保险法》第二十七条，保险公司对该虚报部分应（ ）。

A. 对全案 200 万也不予赔偿，直接全案拒赔解约

B. 对虚报的 150 万元部分不承担赔偿或者给付保险金的责任

C. 按照 200 万赔偿，但加收罚息

D. 全额按 500 万限额赔付

【正确答案】B

【解析】《保险法》第二十七条第三款规定：伪造证据夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任。

130. 某物流冷库发生火灾，消防队高压水枪灭火导致二楼未过火库房的 50 吨巧克力因灭火水渗漏浸湿报废。巧克力的损失应被认定为（ ）。

A. 水渍水损，属于财产综合险的水渍责任，基本险不赔

B. 火灾施救行为与火灾具有必然因果联系，属于火灾的合理伴生施救损失，应认定为火灾损失赔偿

C. 属于消防队的侵权过错，应找消防救援支队索赔

D. 属于包装不良除外责任

【正确答案】B

【解析】扑灭火灾必经的高压水枪水浸属于火灾承保事故的合理伴生施救损失，火灾是近因，依法全额计入火灾保险损失予以赔付。

131. 某企业投保财产综合险，暴风掀掉屋顶瓦片，6 小时后暴雨灌入车间泡坏精密芯片。被保险人在屋顶掀开后至暴雨来临前的 6 小时内未做任何遮盖遮挡防护措施。对于芯片损失，理赔实务中应采取的核定原则是（ ）。

A. 全额照单全赔

B. 依据《保险法》及条款关于“被保险人未采取合理施救减损措施导致损失扩大的部分，保险人不承担赔偿责任”，核减因放任懈怠导致扩大的损失

C. 既然有暴雨，一律完全拒赔

D. 芯片属于不可保财产，拒赔

【正确答案】B

【解析】《保险法》第五十七条第二款明确规定：事故发生后被保险人未采取必要防范措施致使损失扩大的，对扩大的损失保险人不承担赔偿责任。

132. 保险人认为索赔资料不完整时，应当（ ）。

A. 分多次零散要求补充

B. 及时一次性通知补充提供

C. 直接拒赔

D. 长期不回复

【正确答案】B

【解析】《保险法》第二十二条要求及时一次性通知补充资料。

133. 复杂赔案在合同无特别约定时，保险人一般应在收到赔偿请求后（ ）内作出核定。

A. 3 日

B. 10 日

C. 30 日

D. 60 日

【正确答案】C

【解析】《保险法》第二十三条规定，情形复杂的应在三十日内核定。

134. 对属于保险责任的赔案，双方达成赔偿协议后，保险人应当在（ ）内履行赔偿义务。

A. 3 日

B. 10 日

C. 30 日

D. 60 日

【正确答案】B

【解析】《保险法》第二十三条规定达成协议后十日内赔付，合同另有约定除外。

135. 保险人核定不属于保险责任后，应当自作出核定之日起（ ）内发出拒赔通知并说明理由。

A. 3 日

B. 10 日

C. 30 日

D. 60 日

【正确答案】A

【解析】《保险法》第二十四条规定为三日。

136. 赔偿数额在收到请求及证明资料后六十日仍不能确定时，保险人应（ ）。

A. 全部拒赔

B. 按已有资料可确定的数额先予支付

C. 无限期等待

D. 要求撤回报案

【正确答案】B

【解析】《保险法》第二十五条规定应先予支付可确定部分。

137. 火灾现场查勘的首要工作之一是（ ）。

A. 立即清运全部残骸

B. 固定现场、记录损失并保护关键证据

C. 先承诺赔款金额

D. 只拍摄厂门照片

【正确答案】B

【解析】现场固定和证据保全是认定原因、责任和损失的基础。

138. 被保险人为防止损失扩大采取合理、必要措施发生的费用，通常属于（ ）。

A. 施救费用

B. 保险费

C. 罚款

D. 预期利润

【正确答案】A

【解析】合理必要的施救费用可依法律及合同约定另行核定。

139. 第三者已向被保险人赔偿部分损失后，保险人核赔时应（ ）。

A. 忽略第三者赔偿

B. 防止重复补偿并在剩余损失范围内核定

C. 仍按全部损失双重赔付

D. 要求第三者撤回赔偿

【正确答案】B

【解析】损失补偿原则禁止被保险人就同一损失重复获利。

140. 保险人行使代位求偿权的金额上限通常是（ ）。

A. 保险金额

B. 实际支付的保险赔款

C. 第三者全部资产

D. 被保险人营业收入

【正确答案】B

【解析】代位权在实际赔偿金额范围内行使。

141. 核损时发现受损设备可以经济修复，最合理的定损基础是（ ）。

A. 直接按全损处理

B. 合理修复费用并考虑残值及条款约定

C. 按新品售价无条件赔付

D. 按投保人报价赔付

【正确答案】B

【解析】应以恢复至事故前状态的合理必要费用为基础。

142. 营业中断损失计算中，实际赔偿期间通常不超过（ ）。

A. 保险金额

B. 约定的最大赔偿期

C. 企业存续期

D. 设备折旧期

【正确答案】B

【解析】赔偿期由保单约定，并受实际恢复进度和减损措施影响。

143. 发现同一发票在多个赔案重复提交，理赔人员首先应（ ）。

A. 直接付款

B. 核验原件和系统记录并启动异常调查

C. 销毁发票

D. 对外公开客户信息

【正确答案】B

【解析】重复单证是欺诈风险信号，应核验并依法调查。

144. 反欺诈调查中处理个人信息应遵循的原则是（ ）。

A. 越多越好

B. 合法、正当、必要并做好安全保护

C. 可以任意对外披露

D. 无需权限控制

【正确答案】B

【解析】监管规则要求个人信息全流程保护和最小必要使用。

145. 保险机构反欺诈风险管理的主体责任由（ ）承担。

A. 受害人

B. 保险机构

C. 任意第三方

D. 媒体

【正确答案】B

【解析】《反保险欺诈工作办法》明确保险机构承担主体责任。

146. 保险欺诈线索尚未查实时，最规范的做法是（ ）。

A. 直接对外认定客户犯罪

B. 依法调查、留痕并审慎作出理赔结论

C. 删除报案

D. 向无关人员传播

【正确答案】B

【解析】调查应客观、合规并保护当事人合法权益。

147. 被保险人擅自放弃对责任第三者的请求权，可能导致（ ）。

A. 保险人代位权受损并按法律及合同处理

B. 保险金额自动增加

C. 免赔额取消

D. 保险期间延长

【正确答案】A

【解析】放弃第三者责任会妨碍保险人代位求偿。

148. 出险后保险人出具权益保留函的主要作用是（ ）。

A. 立即确认全部责任

B. 说明正在调查且不因查勘行为当然承认责任

C. 拒绝接收资料

D. 终止客户投诉权

【正确答案】B

【解析】权益保留函用于避免调查、施救等行为被误解为责任承诺。

149. 客户对理赔结论提出异议时，最规范的处理是（ ）。

A. 拒绝沟通

B. 说明事实、条款和依据并提供投诉或复核渠道

C. 删除案件

D. 要求客户放弃权利

【正确答案】B

【解析】理赔沟通应清晰说明依据，并保障合理的复核与投诉渠道。

150. 拒赔通知书的理由表述应当（ ）。

A. 仅写“不予赔付”

B. 明确事实、条款及法律依据

C. 使用模糊内部代码

D. 不告知客户

【正确答案】B

【解析】明确说明理由是法定义务，也便于争议解决。

判断题 共 100 题

1. 财产保险中，投保人申报的保险金额若超过保险事故发生时标的的保险价值，超过部分在法律上依然完全有效，出险全损时保险人必须按保额全额兑付。

【判断结果】错误

【解析】《保险法》第五十六条规定保险金额不得超过保险价值；超过部分无效。

2. 建筑工程一切险保单中，由于施工图纸设计错误导致的建筑物结构本身开裂损毁，在未扩展任何设计责任特别条款的主险条款下，属于除外责任。

【判断结果】正确

【解析】标准建工险将因设计错误、原材料缺陷工艺不善引起的财产本身损失列为除外责任。

3. 某公司投保公众责任险，其雇员在清理公司外立面玻璃幕墙时不慎掉落工具，砸伤了楼下一名路过的行人。该事故属于公众责任险的保障范围。

【判断结果】正确

【解析】公司业务活动中致使非雇员第三者遭受人身损害，被保险人依法承担侵权赔偿责任，保单负责赔付。

4. 雇主责任险与企业为员工投保的团体人身意外伤害保险性质相同，企业投保了团意险后即可完全免除雇主在法律上的工伤民事赔偿责任。

【判断结果】错误

【解析】团意险属定额人身险，保险金归属员工；除特别约定外不能当然直接免除雇主的法定民事侵权与工伤赔偿义务。

5. 安装工程一切险中，不论是全新设备还是二手旧设备，试车考核期的保险责任范围和承保条件都是完全相同的。

【判断结果】错误

【解析】二手设备存在隐蔽磨损与疲劳，核保实务中通常特约批注剔除旧设备的试车运转及考核责任。

6. 某工厂投保财产综合险，由于地震导致山体滑坡，滑坡泥石流冲毁了车间厂房。因为滑坡是综合险的承保风险，所以该起事故保险人应当全额赔偿。

【判断结果】错误

【解析】灾害链的近因是地震，标准财产险将地震及其次生灾害列为除外责任，因此免责。

7. 在责任保险中，经保险人书面事先同意的因责任事故导致的仲裁或者诉讼费用，应当由保险人承担，并且通常在保单责任限额之外另行计算。

【判断结果】正确

【解析】《保险法》第六十六条规定合理诉讼抗辩费用由保险人承担且在责任限额之外另行计算。

8. 某商场投保公众责任险，保单包含电梯责任。某日电梯突然下坠造成 3 名顾客骨折。如果商场已与电梯维保公司签订了全权维保协议，保险公司可以此为由直接拒赔，要求伤者直接起诉电梯维保公司。

【判断结果】错误

【解析】商场对顾客负有法定安全保障义务，保险人应先行赔付，赔付后依法代位追偿电梯维保公司。

9. 建筑工程一切险的保险期限起始时间，通常以保单载明的起保日、工地动工打桩之日或工程物料运抵施工现场之日，三者中最早发生的时间为准。

【判断结果】正确

【解析】体现工程险对物料进场或实质动工即产生风险暴露的实质承保要求。

10. 在大型财产险业务中，如果采用共同保险（共保）方式，当发生保险事故时，牵头的主共保公司有权代表所有共保人向被保险人先行全额垫付赔款，随后自动享有向从共保人追偿其实际承保份额的绝对抗辩权。

【判断结果】错误

【解析】共保属于独立的按份之债，除共保协议特别授权外，主共保人并无替从共保人全额垫付赔款的法定义务。

11. 某施工单位投保建筑工程施工人员团体意外险，某电工在工地宿舍睡觉时突发心脑血管疾病死亡，这属于意外险责任，保险公司应全额给付身故金。

【判断结果】错误

【解析】突发心脑血管疾病属于身体内部器质性病变，违反了“非疾病”要件，商业意外险不赔。

12. 财产保险合同中，如果被保险人转让受损标的或保险标的发生买卖变更，受让人依法当然自动继受原保险合同的权利与义务，无须通知保险人批改。

【判断结果】错误

【解析】依据《保险法》第四十九条，标的转让应当及时通知保险人办理批改手续（货运险背书转让除外）。

13. 安全生产责任保险（安责险）的费率应当根据投保单位的安全生产标准化等级、安全风险管控及既往事故记录等指标实行浮动机制。

【判断结果】正确

【解析】依据国家安责险管理办法，强制要求建立费率动态浮动机制以倒逼企业治理隐患。

14. 财产保险的“保险金额”必须在保单订立时由双方协商确定，并在整个保险期间内保持绝对恒定，不得在保期内进行任何批改调整。

【判断结果】错误

【解析】保额可以在保期内通过批改进行调整，存货浮动企业还可采用申报保单动态结算保额保费。

15. 某企业投保雇主责任险，雇员因工伤被评定为八级伤残，保单约定赔偿比例为 30%，每人限额为 50 万元，保险人赔付款应为 15 万元。

【判断结果】正确

【解析】伤残赔款 = 50 万 × 30% = 15 万元，符合标准雇主险核算规则。

16. 意外伤害险中，“猝死”在法医学上属于急性疾病过程导致的突然死亡，因此在未特别扩展附加猝死条款的情况下，保险人不承担身故给付责任。

【判断结果】正确

【解析】猝死根本死因是体内潜在器质性病变，违反“非疾病”原则，商业普通意外险默认除外。

17. 财产综合险核保中，对于临近河道、地势低洼且 3 年内发生过两次严重内涝的厂房，核保人有权采取提高水灾免赔额、增加防汛挡水板特约或剔除水灾责任等风控手段。

【判断结果】正确

【解析】体现核保人的差异化定价与风险控制权限，属于财产险核保风控标准操作。

18. 某企业投保财产综合险，露天堆放未做任何防雨遮盖措施的钢材在暴雨后生锈，保险人必须全额负责除锈翻新费用。

【判断结果】错误

【解析】露天财产属于特约可保财产，且对露天堆放财产的水渍生锈通常列为除外责任。

19. 核保资料存在关键空白时，可以由销售人员根据经验代填后直接出单。

【判断结果】错误

【解析】关键风险信息应由投保人确认并经核保审核，不得代填掩盖。

20. 保险人对格式合同中的免责条款只需提供文本，无须提示和明确说明。

【判断结果】错误

【解析】《保险法》第十七条要求提示并明确说明。

21. 同一地址存在多张保单时，核保人应汇总评估风险累积。

【判断结果】正确

【解析】风险累积会影响承保容量和再保险安排。

22. 绝对免赔额意味着损失超过免赔额后，保险人仍需扣除该免赔额。

【判断结果】正确

【解析】绝对免赔额始终由被保险人自留。

23. 相对免赔额下，损失达到约定门槛后通常不再扣除免赔额。

【判断结果】正确

【解析】相对免赔额主要作为是否赔付的门槛，具体以条款为准。

24. 营业中断险可以在没有任何物质损失触发条件的情况下当然赔付。

【判断结果】错误

【解析】传统营业中断险通常以承保的物质损失为触发条件，除非有专门扩展。

25. 营业中断险的赔偿期和保险期间是同一个概念。

【判断结果】错误

【解析】赔偿期是中断损失可获赔的最长期间，与保单保险期间不同。

26. 机器设备缺乏维护会影响机器损坏险承保条件。

【判断结果】正确

【解析】维护状况直接影响机械故障频率和损失程度。

27. 期内索赔制保单无需关注溯及日。

【判断结果】错误

【解析】溯及日决定既往事故是否可能进入保障范围。

28. 产品责任险的地域范围与司法管辖范围可以分别约定。

【判断结果】正确

【解析】产品销售地和索赔诉讼地暴露并不完全相同。

29. 标准产品责任险通常自动承担产品召回费用。

【判断结果】错误

【解析】召回费用通常需要专门保险或扩展条款。

30. 雇主责任险核保只需统计员工总数，不必区分工种。

【判断结果】错误

【解析】不同工种的伤害暴露差异显著。

31. 劳务派遣业务应明确派遣单位、用工单位及人员保障边界。

【判断结果】正确

【解析】主体和责任边界不清会导致承保及理赔争议。

32. 精密仪器货运险核保可以忽略包装和防震措施。

【判断结果】错误

【解析】包装和防震是精密设备运输风险的关键控制。

33. 冷藏货物运输风险评估应关注连续温度记录能力。

【判断结果】正确

【解析】温度记录有助于风险控制及事故原因认定。

34. 工程的一部分提前投入使用，可能改变该部分的工程险责任状态。

【判断结果】正确

【解析】投入使用常是责任终止或转换的重要节点。

35. 二手设备与全新设备的试车风险可以不加区分。

【判断结果】错误

【解析】二手设备状态不确定，通常需要更严格条件。

36. 临时分保可用于安排超过自动分保合同容量的特殊风险。

【判断结果】正确

【解析】临时分保按具体风险逐笔安排。

37. 共保可以使各保险人对同一风险按约定份额承担责任。

【判断结果】正确

【解析】共保人的责任以保单和共保协议载明份额为准。

38. 预约保险中的申报义务可以完全取消而不影响保险标的确定。

【判断结果】错误

【解析】动态标的通常需依约申报以确定风险和保费。

39. 高火灾荷载仓库的防火分区和喷淋状态属于核心核保信息。

【判断结果】正确

【解析】两者直接影响火灾发生和蔓延程度。

40. 承保人可以用提高保费替代所有风险改善措施。

【判断结果】错误

【解析】部分重大风险必须改善、限制或拒保，不能只靠加费解决。

41. 累计赔偿限额用于控制保险期间内多次事故的总赔偿责任。

【判断结果】正确

【解析】累计限额是全保险期间的总额控制。

42. 中途增加保险金额可以不核实新增标的，自保单起期自动追溯生效。

【判断结果】错误

【解析】应重新核保并明确批改生效时间。

43. 危化品与普通货物混存会增加火灾、爆炸和污染风险。

【判断结果】正确

【解析】混存可能造成风险相互放大。

44. 责任险每次事故限额等同于保险期间累计限额。

【判断结果】错误

【解析】两者分别控制单次事故和期间累计暴露。

45. 财产险中的数据损失是否承保，应以保单定义和特别约定为准。

【判断结果】正确

【解析】数据通常不是当然的有形财产，需要明确责任边界。

46. 划分危险单位时，只看被保险人的法人数量即可。

【判断结果】错误

【解析】应考虑空间、防火分隔和共同灾害暴露。

47. 续保业务即使风险和赔付经验恶化，也必须沿用原承保条件。

【判断结果】错误

【解析】续保需要重新评估风险并调整条件。

48. 核保人发现历史重大赔案未披露时，应进一步核实其对承保决定的影响。

【判断结果】正确

【解析】重大损失记录属于重要风险信息。

49. 风险查勘报告中的整改建议应有明确对象、期限和验证方式。

【判断结果】正确

【解析】可执行、可验证的整改要求才能形成闭环。

50. 被保险人名称正确即可，保险标的地址是否准确不影响承保。

【判断结果】错误

【解析】地址决定危险单位和自然灾害暴露，必须准确。

51. 某企业投保财产综合险，因雷击引发火灾将厂房烧毁。由于雷击属于自然灾害，保险人在赔偿后无权向任何第三方追偿。

【判断结果】正确

【解析】雷击属于纯自然不可抗力，不存在应承担侵权或违约责任的第三方，无代位追偿前提。

52. 在责任保险中，被保险人对第三者应负的赔偿责任如果尚未确定，或者被保险人尚未向第三者实际支付赔偿金，受害第三者在任何情况下都无权要求保险人直接赔付。

【判断结果】正确

【解析】依据《保险法》第六十五条，责任保险赔偿以"被保险人对第三者应负的赔偿责任确定"为前提。

53. 雇主责任险中，如果雇员在工作岗位上因琐事与同事互殴导致重伤，该人身伤亡仍属于雇主责任险赔付范围。

【判断结果】错误

【解析】因私人琐事互殴致伤与履行工作职责无关，不属于工伤，雇主险不承担赔偿责任。

54. 在财产一切险中，只要未被列明在"除外责任"内的意外事故，均属于保险人的赔偿责任范围。

【判断结果】正确

【解析】一切险采用反向排除法，除列明除外的风险及不保财产外，其余意外直接物理损失均属承保范围。

55. 某企业投保了财产综合险，在一次火灾发生时，为了防止火势蔓延至主仓库，企业自行调集挖掘机推倒了两间未着火的包装棚建立防火带。这两间包装棚的损失属于故意破坏，保险人不赔。

【判断结果】错误

【解析】为了防止火势扩大建立隔离带属于合理施救减损行为，保险人应当按照施救损失赔偿。

56. 在国内水路陆路货物运输保险中，装载易腐生鲜货物的冷藏货车因驾驶员疲劳驾驶在高速公路发生侧翻，导致冷机损坏停机、货物在高温下腐烂变质，保险人应对该批生鲜货物的全损予以赔偿。

【判断结果】正确

【解析】车辆侧翻倾覆属于承保重大意外事故（近因），事故直接诱发冷机停机导致的链条式次生变质损失属于保险责任。

57. 财产险查勘中，受损固定资产在计算折旧时，其累计折旧额最高可以达到原值的 100%，即残值可以完全归零。

【判断结果】错误

【解析】固定资产核损遵循实物使用价值原则，只要实物仍在使用，核定残值通常不归零，仍保留法定或约定残值率。

58. 财产保险的代位求偿权不仅适用于对侵权第三人的追偿，也同样适用于因第三人违约导致的合同违约责任追偿。

【判断结果】正确

【解析】《保险法》第六十条的损害事实既包括侵权行为，也包括仓储承运等合同违约行为。

59. 人身意外伤害保险中，如果被保险人因酒后驾车发生单方车祸死亡，尽管属于突发意外事故，但由于酒后驾驶属于违法行为且为条款明确除外，保险公司有权拒赔身故保险金。

【判断结果】正确

【解析】醉酒驾驶机动车属于违法自招危险行为，为意外险通用法定与合同除外责任。

60. 某企业投保财产一切险，仓储的金属构件在潮湿的梅雨季节发生表面自然生锈氧化。该氧化锈蚀损失属于一切险赔偿责任。

【判断结果】错误

【解析】自然氧化锈蚀属于财产的固有自然损耗，并非外来突发意外事故，属于一切险标准除外责任。

61. 财产险理赔中，被保险人提供的增值税专用发票如果被税务机关认定为虚开或存在欺诈，保险公司不应采信该发票作为认定损失金额的真实凭证。

【判断结果】正确

【解析】虚开发票丧失了法律证明力，无法证明真实的资金流与实际购置成本，不得采信。

62. 某食品加工厂投保产品责任险，一批罐头在超市销售后导致消费者中毒住院。保险公司在产品责任险项下除了赔偿消费者的医疗费外，还必须无条件报销该批次尚未售出的全部罐头的销毁损失。

【判断结果】错误

【解析】产品责任险只赔第三方人身财产损害；缺陷产品本体本身的损失及报废费用属于除外责任。

63. 财产险中的“第一危险赔偿方式”，其赔偿金额仅取决于实际损失金额与保额的大小对比，不考虑出险时标的的实际总价值是否超过保险金额。

【判断结果】正确

【解析】第一危险赔偿方式不适用比例赔偿方式，损失在保额之内全额足额赔付。

64. 在国际海洋货物运输险中，“一切险（All Risks）”的保障范围包含了战争险和罢工险。

【判断结果】错误

【解析】海运一切险除外战争与罢工政治性风险，必须单独加保海运战争险与罢工险附加条款。

65. 某工业厂房投保财产综合险，暴风导致屋顶部分彩钢瓦掀开，厂房承重钢结构完好。核定损失时只需按照修复受损彩钢瓦的直接费用核定，不得将全厂推倒重建的费用计入赔付。

【判断结果】正确

【解析】恪守损失补偿原则，局部可修复损失只能核定合理修复成本，严禁扩大为整体全损。

66. 责任保险中，附加“交叉责任条款”之后，若联合被保险人 A 由于过失造成联合被保险人 B 的财产受损，保险人向 A 赔偿后，有权再向 A 追偿。

【判断结果】错误

【解析】交叉责任条款明确约定保险人放弃在联合被保险人之间的代位求偿权。

67. 在财产险理赔查勘中，若现场发现存货焚毁后残留的灰烬极少、与企业账面所报数百吨棉花库存严重违背物料平衡原理，公估人员应启动深度反欺诈调查。

【判断结果】正确

【解析】残存无机灰分与理论值严重背离，提示存在虚报库存、出险前转移货物的道德风险嫌疑。

68. 某物业公司投保公众责任险，小区绿化带内未盖井盖的化粪池导致一名儿童跌落溺亡。由于该事故属于重大过失，保险公司在公众责任险项下可以直接完全免除经济赔偿责任。

【判断结果】错误

【解析】责任险核心承保的就是经营管理疏忽与过失，未盖井盖的管理瑕疵侵权责任属于公众责任险基础赔偿范畴。

69. 建设工程一切险中，施工机械发生自身电气短路起火将自身烧毁，该毁损属于财产一切险责任，可直接在工程本体项下全额赔付。

【判断结果】错误

【解析】施工机具未单独申报并加保机具分项的本体项下不赔，且自身电气短路属内部故障除外责任。

70. 某仓储企业投保财产综合险，暴雨内涝进水半米深。事后仓库为防止高层货物倒塌，租用铲车将浸水货物移出，该租车费用属于合理施救费应予核定。

【判断结果】正确

【解析】为减轻转移受保财产损失支付的合理机械租赁费属于法定施救费用。

71. 特种设备责任保险理赔中，若特种设备在未取得使用登记证或检验期满后未定检即违规投入运行导致事故，保险公司通常依据免责条款不予赔偿。

【判断结果】正确

【解析】特种设备责任险严守合规底线，未办证或未定检擅自运行属于保单核心免责范畴。

72. 某商贸公司就同一批价值 200 万元的布匹，同时向甲、乙两家保险公司分别投保了 200 万元财产险。发生火灾全损后，商贸公司可以从两家公司各索赔 200 万元共获 400 万元。

【判断结果】错误

【解析】本案构成重复保险，依据补偿原则和法律规定，赔付总额不得超过标的价值（200 万元），两家按比例各赔 100 万。

73. 雇主责任险中，雇主向受害员工支付的超过国家法定义务范围、纯属企业人道关怀自愿多给的数十万元慰问金，保险人必须全额买单。

【判断结果】错误

【解析】雇主责任险只赔付被保险人承担的"法定义务责任"，超出法定标准的自愿道义补偿款除外。

74. 进出口海洋货物运输保险中，若货物在运抵收货人仓库前转让了提单，保险单可通过在提单背书的同时进行背书转让，无须征得保险公司的书面事先同意。

【判断结果】正确

【解析】海运货运保单随提单背书自由转让，是财产保险中保单转让无须保险人同意的法定例外。

75. 某化工厂投保环境污染责任保险，若厂区违规偷排工业强酸废液毁坏外部农田，该损失属于环境污染责任险赔偿范围。

【判断结果】错误

【解析】环污险只保突发的、意外的外泄事故；故意违法偷排超标排放废弃物属于保单绝对除外责任。

76. 在责任保险中，所谓"一次事故"通常是指由同一个事故因由所引起的一连串连续或同时发生的人身伤亡或财产损失事件。

【判断结果】正确

【解析】责任险普遍采取"单一原因法则"，因同一原因引起的系列损失统一视为一次事故计算限额与免赔。

77. 某企业投保一切险出险报案后，私自将现场完全清理并将残骸扔弃，致使公估机构完全无法核定事故原因和损失。保险人有权对无法核实部分不予赔偿。

【判断结果】正确

【解析】《保险法》第二十二条规定被保险人负有保留现场与举证义务，擅自破坏现场致损失无法确定的，保险人对无法核实部分免责。

78. 董事及高级管理人员责任保险不仅承保高管个人的民事赔偿责任，也可以承保公司因代高管垫付赔款或代为抗辩而遭受的公司补偿损失（Side B）。

【判断结果】正确

【解析】现代 D&O 保单结构通常涵盖针对高管个人的 Side A 及针对公司补偿责任的 Side B。

79. 某建筑工地投保建工险第三者责任险，施工卡车倒运土方时刹车失灵将业主派驻工地的总工程师撞伤致残，该损失应由该第三者责任险赔付。

【判断结果】错误

【解析】建工险第三者责任险明确将业主、承包商及其派驻现场的管理人员排除在第三者之外。

80. 财产险理赔中，被保险人厂房被暴风吹倒三周未报案也未保护，期间又遭受两次暴雨淋蚀致设备彻底报废，保险公司仍需全额赔付全部设备损失。

【判断结果】错误

【解析】被保险人怠于报案并放任财产淋雨扩损，保险人对放任导致的扩大部分损失依法免责。

81. 产品责任险的被保险人可以是产品的生产商、代工厂（OEM）、出口商、批发商甚至零售终端商。

【判断结果】正确

【解析】依据民法典，受害人可向生产者亦可向销售者索赔，产业链各环节主体均面临侵权暴露并具保险利益。

82. 人身意外伤害保险理赔中，被保险人因意外骨折住院，骨折痊愈后要求连同住院查出的高血压病长期降压药费一并报销，理赔人员应当将高血压药费剔除。

【判断结果】正确

【解析】意外医疗费用必须以治疗该次外来意外创伤直接支出为限，既往慢性病与骨折无直接因果关系，应予扣除。

83. 保险人可以将补充资料要求拆成多次发送，以延长核赔时间。

【判断结果】错误

【解析】《保险法》要求及时一次性通知补充资料。

84. 复杂赔案在合同无特别约定时，应依法在三十日内作出核定。

【判断结果】正确

【解析】《保险法》第二十三条作此规定。

85. 保险人作出拒赔核定后，可以不说明具体理由。

【判断结果】错误

【解析】应在法定期限内发出拒赔通知并说明理由。

86. 赔款数额六十日内不能全部确定时，可以对已有资料能确定的部分先予支付。

【判断结果】正确

【解析】《保险法》第二十五条规定先予支付。

87. 查勘人员到达现场后应先固定证据，再协调必要的清理和施救。

【判断结果】正确

【解析】证据保全与减损应同步有序开展。

88. 合理施救费用是否赔偿，应结合必要性、合理性及合同约定审核。

【判断结果】正确

【解析】并非所有出险后支出都属于施救费用。

89. 第三者已经赔偿的同一损失，保险人仍应重复全额赔付。

【判断结果】错误

【解析】损失补偿原则禁止重复获利。

90. 保险人的代位追偿金额可以超过其实际支付的赔款。

【判断结果】错误

【解析】代位权以实际赔偿金额为限。

91. 可经济修复的设备应当无条件按新品全损价格赔偿。

【判断结果】错误

【解析】通常按合理修复费用及条款约定核定。

92. 营业中断赔案应审核企业是否采取合理措施缩短停产时间。

【判断结果】正确

【解析】减损措施会影响中断损失核定。

93. 同一发票在多个赔案重复出现属于需要核验的欺诈风险信号。

【判断结果】正确

【解析】应通过原件、系统和交易链条核查。

94. 反欺诈调查可以不受个人信息保护要求约束。

【判断结果】错误

【解析】反欺诈同样必须遵循合法、正当、必要和安全保护原则。

95. 保险机构是欺诈风险管理的主体责任人。

【判断结果】正确

【解析】《反保险欺诈工作办法》对此有明确规定。

96. 存在欺诈疑点就可以在事实未查清前公开指认客户犯罪。

【判断结果】错误

【解析】应依法、客观、审慎调查并保护当事人权益。

97. 被保险人擅自放弃对第三者的请求权，可能损害保险人的代位权益。

【判断结果】正确

【解析】保险人可依法律和合同处理受损部分。

98. 保险人参与现场查勘当然等同于承认保险责任。

【判断结果】错误

【解析】查勘是事实调查，责任仍需依据合同和证据核定。

99. 拒赔通知应明确主要事实、适用条款及结论理由。

【判断结果】正确

【解析】明确理由有助于履行法定义务和解决争议。

100. 客户对理赔结论提出异议时，保险机构可以拒绝提供复核或投诉渠道。

【判断结果】错误

【解析】应建立并告知合理的投诉和纠纷解决机制。

多项选择题 共 35 题

1. 某企业投保财产一切险，下列事件中属于财产一切险标准条款列明的“除外责任”的有（ ）。

A. 地震、海啸

B. 战争、敌对行为、武装冲突

C. 投保人、被保险人及其代表的故意行为或重大过失

D. 暴雨导致的地面积水淹没车间

【正确答案】A、B、C

【解析】地震、海啸、战争军事冲突及故意行为属于通用除外责任；暴雨属于标准一切险承保的意外自然灾害。

2. 建筑工程一切险中，下列哪些项目通常不属于“工程本体”的承保范围，必须通过单独申报列明或附加条款方可承保？（ ）

A. 施工现场的总承包商自有挖掘机与塔吊

B. 现场供工人居住的临时搭建活动板房及仓库

C. 永久性工程路基与主体框架结构

D. 工地已进场但尚未安装的机组设备

【正确答案】A、B

【解析】施工机具（Item 2）与临时设施（Item 3）为独立分项，必须单独申报保额计费，不属于永久工程本体范围。

3. 某化工厂投保安全生产责任保险，保单应按照监管规定承担的保险责任包括（ ）。

A. 从业人员在发生安全生产事故时的人身伤亡赔偿

B. 第三者因事故造成的人身伤亡及直接财产损失赔偿

C. 事故抢险救援费用与善后处理费用

D. 应急救援演练、安全隐患排查等事故预防技术服务支出

【正确答案】A、B、C、D

【解析】国家安责险实施办法强制要求涵盖从业人员、第三者、抢险救援费用及事故预防专项技术服务。

4. 财产保险中，下列属于“特约可保财产”（需特别约定并在合同载明方可承保）的有（ ）。

A. 金银、珠宝、玉器、古玩字画、艺术品

B. 堤堰、水闸、铁路、道路、涵洞、桥梁、码头

C. 矿井、矿坑内的地下机械设备

D. 违章搭建的易燃木质活动棚屋

【正确答案】A、B、C

【解析】A 价值难定、B 属土木水利高风险、C 属地下采掘，均属特约可保财产；D 违章建筑属于绝对不可保财产。

5. 安装工程一切险中，“考核期/试车期”通常细分为（ ）。

A. 冷态试验期（空负荷试运转）

B. 热态试验期（带负荷考核）

C. 船台建造期

D. 海上试航期

【正确答案】A、B

【解析】安工险试车考核通常分为无负荷冷态与带负荷热态试验期；C、D 属于船舶建造工程险。

6. 建筑工程一切险保单附加“第三者责任险（CAR-TPL）”时，下列人员的人身伤亡通常被明确排除在第三者之外的有（ ）。

A. 建设单位（业主）在施工现场的派驻代表

B. 施工总承包单位在工地的所有施工工人

C. 分包工程队伍聘请的安装调试人员

D. 工地围墙外被抛掷物砸中的过路行人

【正确答案】A、B、C

【解析】业主、总包、分包及工地从业人员均属于内部参建人员，排除在公众第三者之外，由雇主险或建工意外险保障。

7. 在产品责任险核保中，核保人员评估产品风险的核心维度包括（ ）。

A. 产品的类型、用途与危险性等级

B. 产品的销售区域（特别是美加等高赔付地区）

C. 企业的质控体系及历史客诉召回记录

D. 产品的销售额及警示标识严密性

【正确答案】A、B、C、D

【解析】产品险核保涵盖内在危险度、法域暴露、既往赔付、质控体系及销售规模。

8. 在大型工业企业财产一切险保单中，常见的特别扩展条款包括（ ）。

A. 消防灭火费用条款

B. 清理残骸费用条款

C. 罢工、暴动及民变条款

D. 恶意破坏条款

【正确答案】A、B、C、D

【解析】四项均为工业一切险（IAR）中用于填补保障空白的常用附加条款。

9. 下列关于“期内索赔制”责任险保单中“扩展报告期（ERP）”的说法正确的有（ ）。

A. 允许在保单终止后的一定宽限期内对保期内发生的事故提出索赔

B. 在 ERP 期间发生的新事故，保险人依然负责赔偿

C. 仅针对溯及日后、原保单到期日前发生且在 ERP 内首次提出的索赔

D. 投保人通常需要额外支付保费购买更长期的 ERP

【正确答案】A、C、D

【解析】ERP 仅延长报告索赔时间窗口，绝不承保保期终止后新发生的事故（B 错误）。

10. 关于“再保险”与原保险的关系，下列说法符合法律规定的有（ ）。

A. 原保险的被保险人不得向再保险接受人提出索赔请求

B. 再保险分出人不得以再保未履约为由迟延履行对原被保险人的责任

C. 再保险接受人不得向原保险投保人请求交付保险费

D. 原保险被保险人可以直接向再保险人主张代位求偿权

【正确答案】A、B、C

【解析】《保险法》第二十九条规定再保与原保险合同相互独立，原被保险人与再保人无直接合同权利义务。

11. 建筑工程一切险第三者责任险中，下列哪些风险通常可通过附加特定扩展条款承保？（ ）

A. 振动、移动或减弱支撑扩展条款

B. 邻近工程财产扩展条款

C. 施工机具装卸第三方责任条款

D. 战争、军事征用风险

【正确答案】A、B、C

【解析】振动、减弱支撑及装卸责任可特约扩展；战争征用为不可保绝对除外责任。

12. 在企业财产险业务中，核保人通常对下列哪些行业列为“高火灾荷载/高危管控行业”？（ ）

A. 木质家具制造及木材加工厂

B. 废旧塑料及橡胶回收造粒加工厂

C. 纯金属冷拔冷冲压精密五金车间

D. 纺织印染及化纤海绵发泡制品厂

【正确答案】A、B、D

【解析】木材、橡塑、化纤海绵均为易燃高热值材料；纯金属冷加工火灾荷载极低。

13. 某商场投保公众责任险，保单设定免赔额。某日商场地砖破损致甲顾客医药费 300 元，乙顾客医药费 5000 元。若保单约定“每次事故相对免赔额 500 元”，保险人应（ ）。

A. 顾客甲损失未达 500 元，赔付 0 元

B. 顾客甲赔付 300 元

C. 顾客乙损失超过 500 元，赔付 5000 元（全额赔偿，不扣除 500 元）

D. 顾客乙扣除免赔额后赔付 4500 元

【正确答案】A、C

【解析】相对免赔额规则：损失低于免赔额不赔；一旦达到或超过免赔额全额赔偿不作扣除。

14. 雇主责任险中，雇主通常为防范重大纠纷而选择投保的附加险有（ ）。

A. 附加住院医疗费用条款

B. 附加法律诉讼抗辩费用条款

C. 附加 24 小时非工伤意外伤害条款

D. 附加产品召回损失条款

【正确答案】A、B、C

【解析】A、B、C 均为雇主险常见附加险；D 属于产品责任险范畴。

15. 某制造企业投保产品责任险，某批次产品由于设计缺陷流入市场。对于此案，下列表述正确的有（ ）。

A. 因该缺陷产品导致消费者触电伤亡的，产品险负责赔偿

B. 厂家召回该批产品支出的仓储运费，标准产品责任险主险不予赔偿

C. 缺陷产品本身的价值损失，主险不予赔偿

D. 只要消费者提出精神抚慰金诉求，产品险一律无条件全额买单

【正确答案】A、B、C

【解析】产品险只赔第三方人身财产损害；产品本体损失及召回费用除外。精神抚慰金受法定裁判标准约束。

16. 财产综合险核保中，下列属于评价标的“防汛排涝风险”的核心考察要素有（ ）。

A. 厂区所在区域的历史百年一遇洪涝等高线与受淹历史

B. 厂区周边有无山塘水库河流，地势是否低洼

C. 厂区雨水管网管径、强排泵房备用发电机及防汛物资储备

D. 仓库室内地坪是否高于室外路面 20-30 厘米以上

【正确答案】A、B、C、D

【解析】地理水文、厂区高程、强排设施及库内地坪高度完整构成了防汛排涝核保模型。

17. 共同保险（共保）是指两个或两个以上保险人就同一标的、同一保险利益订立同一合同。关于共保的表述正确的有（ ）。

A. 主共保人签发主保单，各共保人按约定比例分摊保费并承担赔偿责任

B. 发生赔案时，从共保人通常授权主共保人组织查勘核损

C. 某从共保人破产的，其余共保人自动全额补齐其份额

D. 共保有效分散了特大型工程或超大资产项目的承保集中度风险

【正确答案】A、B、D

【解析】共保人承担的是独立的按份责任，互不负连带责任，C 项错误。

18. 某商贸公司租用仓库堆放价值 100 万元电脑配件并投保综合险。房东电焊引发大火致配件全损。下列处理符合法理的有（ ）。

A. 商贸公司可以直接要求保险公司全额赔偿 100 万元

B. 保险公司全额赔付后，商贸公司必须出具权益转让书配合追偿

C. 商贸公司在获得保险赔偿后，有权再向房东索要一次全额赔偿

D. 若商贸公司赔偿前擅自免除房东一切赔偿责任，保险公司有权在相应范围内免除赔偿责任

【正确答案】A、B、D

【解析】恪守损失补偿原则，严禁双重获利（C 错误）；未赔前擅自放弃索赔权的，保险人享有抗辩权。

19. 财产保险的“保险利益”体现为合法经济利益。下列主体中，对特定房屋建筑具有合法保险利益的有（ ）。

A. 该房屋的法定产权所有人

B. 签订长期租赁合同并在房内实际经营的承租人

C. 依法享有抵押权、已办理抵押登记的借款银行

D. 房屋被依法查封期间负责看管维护的破产管理人

【正确答案】A、B、C、D

【解析】所有权人、承租人、抵押权人及合法管理人对标的安全均享有直接法律与经济利害关系，具备财产保险利益。

20. 在企业财产险理赔查勘中，判定火灾损失程度时，下列通常属于“直接火灾损失”核算范围的有（ ）。

A. 建筑物主体被火灾碳化损毁的拆除与复建成本

B. 存放在库房内的原材料被明火烧毁的账面成本

C. 消防救援部门高压水枪喷射造成的相邻设备锈蚀损坏

D. 企业停工 3 个月失去客户订单的预期商业利润损失

【正确答案】A、B、C

【解析】A、B 为直接物理损毁；C 为火灾扑救伴生的必然损失，属直接损失。D 项属于间接商业利润损失，主险除外。

21. 雇主责任险中，下列哪些情形根据《工伤保险条例》及保单约定，保险人通常应承担赔偿责任？（）

A. 职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡

B. 职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害

C. 职工因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明

D. 职工在工作岗位上因工作压力大而跳楼自杀

【正确答案】A、B、C

【解析】A、B、C 属于法定工伤或视同工伤情形；自残自杀属于法律及保单绝对免责事项。

22. 某高档写字楼投保公众责任险，下列索赔案件中，属于该公众责任险赔偿范围的有（）。

A. 保洁员擦地未放置警示标志，访客滑倒骨折

B. 写字楼中央空调管道破裂漏水浸泡了租户电脑

C. 写字楼电梯钢丝绳断裂坠落致乘客伤亡

D. 某租户员工在自己的办公室内部因私人琐事打架斗殴致伤

【正确答案】A、B、C

【解析】公共区域管理瑕疵造成的第三者人身财产损失属于公众险责任；私人斗殴非写字楼管理责任。

23. 责任保险中，按照保险责任生效与索赔请求时间节点的不同，承保基础通常分为（）。

A. 期内发生制（Occurrence Basis）

B. 期内索赔制（Claims-made Basis）

C. 事故发现制

D. 限额清偿制

【正确答案】A、B

【解析】责任险核心承保基础主要为“期内发生制”与“期内索赔制”。

24. 在国内水路陆路货物运输保险中，下列原因导致被保险货物损失，保险人不承担赔偿责任的有（）。

A. 货物内在缺陷导致在运输途中自行霉烂发酵

B. 发货人包装不善未做防震衬垫致颠簸破损

C. 托运前货物已经发生锈蚀或受潮

D. 运输工具在高速公路发生倾覆砸坏货物

【正确答案】A、B、C

【解析】内在缺陷、包装不良、起运前固有缺陷均为货运险标准除外责任；倾覆属于承保事故。

25. 财产险理赔核定中，“残值处理”是防范不当得利的重要环节。下列关于残值处理的说法正确的有（ ）。

A. 残值作价折归被保险人并在赔款中直接扣除，是理赔中最通行的做法

B. 若被保险人不愿保留残值，可协商委托第三方专业机构变卖

C. 保险人处理全损受损财产残值所得金额若超过支付的赔款，超出部分仍归保险人所有

D. 被保险人可以擅自将受损财物遗弃给保险人，直接要求全额按全损受领赔款

【正确答案】A、B、C

【解析】A、B、C 符合物上代位及协商作价规范；D 错误，法律禁止被保险人擅自遗弃标的强索全损。

26. 在团体人身意外伤害保险实操中，“意外伤害”必须具备的特征包括（ ）。

A. 外来的

B. 突发的

C. 非本意的

D. 非疾病的

【正确答案】A、B、C、D

【解析】意外险四大法定要件：外来、突发、非本意、非疾病，缺一不可。

27. 某工业企业投保财产综合险，下列因自然灾害引起的财产直接损失，属于综合险列明负责的有（ ）。

A. 暴风刮倒大树砸坏车间屋顶

B. 突发泥石流冲垮成品仓库

C. 罕见冰雹击碎光伏发电板玻璃

D. 地震引发厂房地基开裂下沉

【正确答案】A、B、C

【解析】暴风、泥石流、冰雹属于综合险列明风险；地震及其次生灾害属于标准除外责任。

28. 董事及高级管理人员责任保险（D&O）理赔中，下列情形属于除外责任的有（ ）。

A. 高管履职过程中纯粹因商业判断失误导致的投资损失

B. 董事故意内幕交易、操纵股价牟取巨额非法利益

C. 高管故意贪污、挪用公款被立案判刑

D. 监管部门依据《证券法》开出的行政刑事罚金

【正确答案】B、C、D

【解析】D&O 保障商业判断过失；故意违法犯罪、恶意侵占及刑事行政罚金为绝对除外责任。

29. 下列关于"代位求偿权"行使规则的表述，符合《保险法》规定的有（ ）。

A. 保险人行使代位求偿权的金额以实际向被保险人赔付的数额为限

B. 代位求偿权不适用于任何人身保险

C. 除被保险人的家庭成员故意造成事故外，保险人不得对其家庭成员追偿

D. 保险事故发生后赔偿前，被保险人放弃索赔权的，保险人相应扣减赔款

【正确答案】A、B、C、D

【解析】四项分别对应《保险法》第六十条、第四十六条、第六十二条及第六十一条的法定原则。

30. 财产险理赔核定损失时，"折旧率"的确定直接影响固定资产赔付额。下列说法正确的有（ ）。

A. 房屋建筑物折旧应结合耐火等级、已使用年限及维护状况评定

B. 设备折旧可参照税务固定资产折旧年限与运转磨损程度

C. 无论设备维护多好，只要财务折旧完毕残值一律归零

D. 投保"重置价值条款"且保额充足的，通常不扣除自然折旧

【正确答案】A、B、D

【解析】物理残值不以会计账面折旧完毕为依据归零，C 项错误。

31. 雇主责任险中，附加"就餐时间责任条款"后，下列哪些情形可纳入保险赔付范围？（ ）

A. 员工在公司食堂就餐时滑倒骨折

B. 员工在公司食堂食用工作餐后发生细菌性食物中毒

C. 员工周末在家休息自制晚餐烫伤

D. 经公司安排在指定餐厅陪同商务宴请时发生意外

【正确答案】A、B、D

【解析】该条款承保指定就餐时间与场所的工作餐或因公宴请意外；C 为完全私人非工作生活时间，除外。

32. 某施工现场投保建工一切险，特大暴雨致基坑大面积滑坡坍塌，机械倾覆。查勘人员抵达现场后应实施的取证动作包括（ ）。

A. 获取当地气象部门出具的该时段降雨量气象证明

B. 测量基坑方量、核查基坑支护设计方案及监测记录

C. 拍照固定受损机械铭牌、编号及损坏部位

D. 督促施工方组织抽水、堆砌沙袋防止二次坍塌

【正确答案】A、B、C、D

【解析】锁定近因、排查设计缺陷、核实标的及督促法定施救减损，均为现场查勘核心作业规范。

33. 下列责任险中，赔偿限额设置通常包含“每次事故赔偿限额”和“累计赔偿限额”的有（ ）。

A. 公众责任险

B. 产品责任险

C. 环境污染责任险

D. 雇主责任险

【正确答案】A、B、C、D

【解析】商业责任险普遍采用“每次事故限额+保期累计赔偿限额”的组合风控结构。

34. 海上货物运输保险中，属于“共同海损（General Average）”特征的有（ ）。

A. 共同危险真实存在

B. 措施是有意采取且合理的

C. 牺牲和支出是特殊的

D. 由各受益方按获救价值比例共同分摊

【正确答案】A、B、C、D

【解析】四项完整构成了共同海损的法定构成要件与分摊机制。

35. 财产保险中，下列由于供电异常引起的事故，财产险主险通常的处理规则是（ ）。

A. 高压供电外线遭雷击导致电压突增击毁配电柜，属于雷击外来意外，予以赔偿

B. 供电部门因欠费正常切断电源致冷库变质，属于商业履约争议，保险人免责

C. 供电部门提前通知检修停电，企业未启动备用发电机导致损坏，属于管理不善，保险人不赔

D. 任何供电停止造成的损失，财产险一律全额买单

【正确答案】A、B、C

【解析】外来雷击直接破坏属于承保责任；欠费停电或通知检修停电属于管理瑕疵或商业合同范畴，除外。

简答题 共 15 题

1. 某工业制造企业投保财产综合险，核保人在现场查勘（风控排查）时应重点关注哪些核心承保风险点？请列举至少 5 个方面。

【参考答案及核心得分点】

1. 建筑结构与防火分区：厂房主体结构（钢构、砖混等）、建筑耐火等级及防火分区隔断。

2. 生产工艺与火灾荷载：原材料与成品的理化性质（是否涉易燃危化、粉尘爆炸），动火作业管控流程。

3. 消防基础设施及维保：消火栓管网水压、自动喷淋、烟温感报警系统、灭火器配置及消防水池蓄水量与维保记录。

4. 电气安全与仓储五距：线路穿管套敷、防雷防静电检测；仓储顶距、灯距、墙距、柱距、堆距规范。

5. 地理水文与防汛能力：厂区地势是否处于周边低洼地带、历史洪涝水深、强排泵房备用电源与防汛物资储备。

6. 安全管理制度：专职安管团队配置、动火审批台账、巡检记录及应急演练情况。

2. 简述安全生产责任保险（安责险）与普通商业雇主责任险在政策定位、承保范围及事故预防服务上的本质区别。

【参考答案及核心得分点】

1. 政策定位不同：安责险是依据新《安全生产法》在高危行业领域强制实施的法定政策性保险；普通雇主险属于企业自愿投保的纯商业保险。

2. 承保范围不同：安责险保障不仅覆盖从业人员，还涵盖第三者人身财产，并强制包含事故抢险救援、医疗救护及善后应急处置费用；普通雇主险仅保障本单位雇员工伤医疗与伤残，无外部第三者和强制救援费。

3. 事故预防服务不同：安责险保费中必须依规提取专项资金，强制为投保企业提供隐患排查、风险评估、应急演练等实质性事故预防技术服务；雇主险无此法定服务要求。

3. 简述货物运输保险中"仓至仓条款"的含义及保险责任终止的法定条件。

【参考答案及核心得分点】

1. 含义：保险责任自被保险货物运离起运地发货人仓库开始，在正常运输过程中持续有效，直至运抵保单载明的目的地收货人仓库为止。

2. 终止条件（以最早发生者为准）：

- 货物运抵目的地收货人最终仓库或储存处所时终止；

- 运抵收货人用作分配、分流的储存处所终止；

- 宽限期届满终止（海运货物卸离海轮满 60 天终止；国内陆运运抵目的地满 10 天或 15 天终止）；

- 被保险人擅自改变航程或目的地时，在改道时责任终止。

4. 财产综合险与财产一切险在条款结构（责任认定机制）上有何根本区别？举例说明其在举证责任分配上的差异。

【参考答案及核心得分点】

1. 条款结构与责任机制区别：综合险采用"正向列明法"，仅对条款写明的火灾、暴雨等列明灾害负责；一切险采用"反向排除法"，除条款列明的除外责任及不保标的外，其余意外直接物理损失均负责。

2. 举证责任差异：

- 综合险下，被保险人负举证责任，必须证明致损原因属于保单列明的一项具体承保灾害；

- 一切险下，被保险人只需证明发生了外部意外物理损坏事实；若保险人拒赔，必须由保险人承担举证责任，证明该事故属于条款列明的除外责任（如证明系内在缺陷或违规操作）。

5. 建筑工程一切险中，附加"交叉责任条款"的实务价值是什么？其赔付限额与免赔额如何运行？

【参考答案及核心得分点】

1. 实务价值：在大型工程联合被保险人（业主、总包、分包）架构下，条款在法理上拟制每一个被保险人犹如独立持有单独保单，使各方相互侵权时互为"第三者"，可在 TPL 项下理赔，且明确保险人放弃在各被保险人之间的代位求偿权。

2. 限额与免赔额运行规则：总限额不增加，依然受保单约定的每次事故与累计责任限额约束；免赔额正常扣除，发生事故时仍须扣除约定的第三者免赔额/率。

6. 简述企业财产保险核保中"最大可能损失（MFL）"与"可能最大损失（PML）"的定义及其在核保分保中的核心区别。

【参考答案及核心得分点】

1. 最大可能损失（MFL）：假定在最不利条件下（消防喷淋失灵、消火栓无水、消防队无法到场），火灾完全依靠自然防火墙阻隔或烧尽可燃物为止所造成的极限损失。

2. 可能最大损失（PML）：在正常防灾救灾体系介入下（消防系统动作正常、消防队在合理时间内到场），合理预估遭遇特大灾害时的最大损失。

3. 核保分保应用区别：MFL 衡量极端脆弱度；PML 是核保人确定单厂区自留风险敞口、安排临分保（Fac）和超赔再保险（XOL）的核心测算基准。

7. 简述环境污染责任保险中"突发意外污染事故"与"渐进性累积污染事故"的区别，商业保单通常如何承保？

【参考答案及核心得分点】

1. 本质区别：突发意外污染指短时间内突然发生、显而易见的外泄事件（如储罐爆裂、管道破裂）；渐进性累积污染指长年累月缓慢渗漏（如地下管道慢性腐蚀污染土壤地下水），潜伏期可达数年。

2. 商业承保模式：基础保单仅承保突发性、意外性污染（通常设 72 小时发现并 30 天内报告时效）；高危化工企业需通过场地污染责任险特约扩展渐进性污染，但承保前必须进行历史环境基线调查。

8. 简述财产保险中“近因原则”的含义，并在存在多种连续或并存原因致损时，如何判定保险赔偿责任?

【参考答案及核心得分点】

1. 近因的定义：近因是指引起损失的最有效的、具有支配性影响或起决定性作用的原因，而非时间或空间上最接近的原因。

2. 单一原因致损：若该原因为承保责任，保险人赔偿；若为除外责任，保险人不予赔付。

3. 多种原因连续发生：

- 若前因属于承保风险，且后因是前因直接、必然的结果（因果链不断裂），前因为近因，保险人赔偿；

- 若前因为除外责任，由此直接导致了后项承保风险的发生，前因为近因，保险人不赔；

- 若因果链被新的独立外来原因中断，该独立原因成为新近因，按新原因属性判定。

4. 多种原因同时并存发生：

- 各原因造成的损失能够明确划分的，仅就承保风险造成的损失核定赔偿；

- 各原因交织混杂无法划分且承保与除外原因共同作用的，通常由双方协议按过错/比例分摊，或依法作除外抗辩。

9. 请列出非车险理赔实务中，保险人向第三方责任人成功行使“代位求偿权”必须同时满足的法定要件。

【参考答案及核心得分点】

1. 第三方侵权或违约事实成立：受损标的毁损系由第三方责任人过错侵权或违约所致，被保险人依法享有民事赔偿请求权。

2. 事故属于保险责任范围：损失属于保单承保风险引发，保险人负有合法赔偿义务。

3. 保险人已实际赔付保险金：依据《保险法》第六十条，代位求偿权自“保险人向被保险人赔偿保险金之日”起法定转移，未赔付不得行使代位权。

4. 追偿金额受限：代位追偿金额以实际向被保险人赔偿的金额为上限。

5. 追偿对象限制：除被保险人的家庭成员或其组成人员故意造成事故外，不得对家庭成员或内部组成人员行使追偿。

6. 权利未被处分：出险前或赔偿前，被保险人未擅自签署免除第三方责任的放弃协议。

10. 对比公众责任险与雇主责任险，说明二者在保障对象、法律基础及赔偿范围上的根本区别。

【参考答案及核心得分点】

1. 保障对象不同：公众责任险保障业务经营中遭受损害的非雇员“第三者”（如顾客、访客）；雇主责任险保障与被保险人存在劳动用工或事实雇佣关系的“本单位雇员”。

2. 归责法律基础不同：公众责任险以《民法典》侵权责任编为依据，实行过错侵权归责原则；雇主责任险以《工伤保险条例》等劳动工伤法规为依据，承保雇主严格补偿责任（无过错责任原则）。

3. 赔偿范围不同：公众责任险赔偿受害第三者的人身伤亡及第三者的财产直接损失；雇主责任险赔偿雇员工伤伤残补助金、工亡补助金、停工留薪期工资及工伤医疗费，绝不赔偿员工个人随身财产损失。

11. 试述财产保险理赔中"比例赔偿方式"的适用条件、计算公式，并举例说明。

【参考答案及核心得分点】

1. 适用条件：仅适用于出险时保险金额低于保险价值的不足额保险；仅在标的发生部分损失时触发；合同未约定第一危险赔偿方式。

2. 计算公式：赔偿金额 = 实际核定损失金额 × (保险金额 / 出险时保险价值) - 免赔额。

3. 实务算例：厂房出险时重置价值 1,000 万元，保单保额 600 万元（不足额投保，比例 60%）。暴风导致屋顶局部受损核定损失 100 万元，免赔额为 0。赔偿金 = 100 万 × (600 / 1000) = 60 万元。剩余 40 万元由被保险人自担。

12. 简述在企业财产险中"重置价值条款"的作用及其与普通实际现金价值（ACV）赔偿方式的区别。

【参考答案及核心得分点】

1. 重置价值条款的作用：打破了传统赔付必须扣除以旧换新自然折旧的限制，允许被保险人按照灾后购置复建全新同等规格标的的成本受领赔偿，支持企业迅速恢复产能。

2. 与 ACV 赔偿的区别：

- 折旧扣除：ACV 方式必须扣除标的已使用年限折旧；重置价值方式不扣除以旧换新自然折旧。

- 保额要求：重置价值要求保额必须达到出险时的全新重置全价，否则面临严格比例折算。

- 修复事实约束：重置价值条款通常特约以旧换新赔付必须以被保险人实际发生修复或重建行为为前提，放弃重建则退回 ACV 方式核赔。

13. 建筑工程一切险中，试车考核期的风险特征是什么？核保与理赔中有哪些重点限制？

【参考答案及核心得分点】

1. 风险特征：试车期（尤其是带负荷热态试车）机械设备引入动力与工艺物料，应力剧变且高温高压，设计、安装、材质瑕疵集中暴露，是工程险出险率最高的尖峰风险期。

2. 核保重点限制：考核期严格限定为约定月数或周数，超期需批改加费；旧机器设备通常特约剔除试车考核责任；设置独立的较高免赔额/免赔率。

3. 理赔重点限制：设备自身的铸造缺陷、机械故障本体损失除外，仅承保因此引发的蔓延火灾爆炸损失；超负荷违章试车坚决除外。

14. 财产险理赔核损中，当存货（原材料与产成品）发生火灾全损时，应如何准确核定其损失价值？

【参考答案及核心得分点】

1. 原材料核损：按照出险时该原材料的市场采购重置成本（或实际采购账面成本）加合理运杂费核定，不计商业毛利。

2. 在制品/半成品核损：按原材料投入成本加上出险前该工序发生的合理人工与制造费用分摊核定。

3. 产成品核损：严格以出险时的实际生产制造成本（料、工、费）核算，严禁计入未实现的销售利润或佣金。

4. 税款扣减：自然灾害损失进项税额无需转出的，按不含税成本核损；避免超额补偿。

5. 单证交叉核验：核对进销存台账、采购发票、出入库单，结合现场过磅灰烬进行实物与账面平衡交叉验证。

15. 责任保险中，“期内发生制”与“期内索赔制”在实操中有何根本区别？

【参考答案及核心得分点】

1. 判定节点不同：期内发生制以事故发生的物理时间落在保期内为赔付前提，索赔可在此后提出；期内索赔制以第三者首次向被保险人正式提出赔偿请求的时间落在保期内为前提。

2. 溯及期设置：期内发生制无需溯及期；期内索赔制必须设定溯及日，事故必须发生在溯及日后且在保期内索赔方可获赔。

3. 长尾风险与适用场景：期内发生制长尾潜伏风险高，适用于公众责任险、车险三者险等即时性险种；期内索赔制有效锁定理赔周期，适用于产品责任险、D&O 高管责任险、职业责任险等潜伏期长的险种。